

3° Juzgado Civil de Santiago

ROL: C-4713-2025		Fecha Ingreso: 01/04/2025 12:13 - OJV	
Caratulado: JURI/ARAYA			
Procedimiento: Sumario			
Materia: [O03A] Otros Sumarios			
Estado Administrativo: Sin archivar		Ubicacion: Corte de Apelaciones	
Cuaderno: Principal			
Etapa: Aud.Contes.y Concil./Recib. a prueba		Estado Procesal: Tramitación	
Fecha Impresin: 14/07/2026 14:12		Tipo causa: No masiva	

Litigantes

Sujeto	RUT	Persona	Nombre o Razn Social
AB.DDO	17073955-8	NATURAL	EDUARDO ALBERTO ACHU MOSCOSO
AB.DDO	17406323-0	NATURAL	NICOLAS LEONEL DEL REAL CASTILLO
AB.DTE	15999889-4	NATURAL	FRANCO LUIS ANABALÓN CHACANA
DTE.	15336688-8	NATURAL	JORGE ALEJANDRO JURI LASO
DDO.	6085539-0	NATURAL	AÍDA ROSEMARIE LASO TIRAPEGUI
DDO.	9981247-8	NATURAL	CHRISTIAN MAURICIO ADRIÁN ARAYA LASO

Tabla de contenidos

1. Principal1

1.1. Resolución: Apercibimiento poder y/o título - 02/04/2025 (Folio 2)1

1.1.1. Escrito: Ingreso demanda - 01/04/2025 (Folio 1) 2

1.2. Resolución: Pospone inicio de la tramitación - 10/04/2025 (Folio 4) 8

1.2.1. Escrito: Cumple lo ordenado - 04/04/2025 (Folio 3)9

1.3. Acredita Poder - 14/04/2025 (Folio 5)10

1.4. Resolución: Pospone inicio de la tramitación - 05/05/2025 (Folio 7)12

1.4.1. Escrito: Curso progresivo a los autos - 22/04/2025 (Folio 6)13

1.5. Resolución: Da curso a la demanda y cita a comparendo - 19/05/2025 (Folio 9)14

1.5.1. Escrito: Cumple lo ordenado - 07/05/2025 (Folio 8) 16

1.6. (NOT)Notificacion: Notificación de demanda - 18/06/2025 (Folio 16)17

1.7. Acredita Poder - 18/06/2025 (Folio 17) 18

1.8. (COM)Comparendo: Suspende/Reprograma audiencia - 18/06/2025 (Folio 18)20

1.8.1. Escrito: Patrocinio y poder - 16/06/2025 (Folio 14) 21

1.9. Resolución: Autos para resolver - 01/07/2025 (Folio 20) 26

1.9.1. Escrito: Evacúa traslado - 23/06/2025 (Folio 19) 27

1.10. Resolución: Mero trámite - 08/08/2025 (Folio 24) 29

1.10.1. Escrito: Curso progresivo a los autos - 29/07/2025 (Folio 23)31

1.11. Resolución: Mero trámite - 16/09/2025 (Folio 27) 32

1.11.1. Escrito: Reposición - 15/09/2025 (Folio 25) 33

1.12. Resolución: Mero trámite - 23/09/2025 (Folio 28) 37

1.13. Actuación - 23/09/2025 (Folio 29) 38

1.14. Resolución: Falla recurso de reposición - 24/09/2025 (Folio 31) 43

1.14.1. Escrito: Reposición - 23/09/2025 (Folio 30) 44

1.15. (COM)Comparendo: Aud. de contestación y conciliación - 24/09/2025 (Folio 33)46

1.15.1. Escrito: Contesta demanda - 24/09/2025 (Folio 32)48

1.16. Resolución: Recibe la causa a prueba - 01/10/2025 (Folio 35)67

1.17. Resolución: Mero trámite - 06/10/2025 (Folio 36)69

1.17.1. Escrito: Reposición - 29/09/2025 (Folio 34) 70

1.18. Resolución: Autos para resolver - 21/10/2025 (Folio 38) 75

1.18.1. Escrito: Evacúa traslado - 07/10/2025 (Folio 37)76

1.19. Resolución: Acoge Apelación Incidente - 04/11/2025 (Folio 40)78

1.20. Certificado de Remisión - 07/11/2025 (Folio 41)80

1.21. Resolución: Mero trámite - 23/03/2026 (Folio 44)82

1.21.1. Escrito: Reposición - 12/03/2026 (Folio 43) 83

1.22. Certificado. - 23/03/2026 (Folio 45)85

1.23. Resolución: Mero trámite - 21/04/2026 (Folio 47)87

1.23.1. Escrito: Curso progresivo a los autos - 16/04/2026 (Folio 46)88

NOMENCLATURA	:1. [193]Apercibimiento poder y/o título
JUZGADO	:3° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO
CAUSA ROL	:C-4713-2025
CARATULADO	:JURI/ARAYA

Santiago , DOS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO

Constitúyase el mandato judicial dentro del plazo y bajo el apercibimiento contenido en el artículo segundo inciso cuarto de la ley 18.120.

En Santiago , DOS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO, se Notificó por el estado diario, la resolución precedente



PROCEDIMIENTO: SUMARIO

MATERIA: CESE DE GOCE GRATUITO Y DESIGNACION DE ADMINISTRADOR
PROINDIVISO.

DEMANDANTE: JORGE ALEJANDRO JURI LASO

RUT: 15.336.688-8

DOMICILIO: HUÉRFANOS 1147, OFICINA 450, SANTIAGO, REGIÓN
METROPOLITANA.

CORREO ELECTRÓNICO: JORGE.JURI.L@GMAIL.COM

ABOGADO: FRANCO ANABALÓN CHACANA.

RUT: 15.999.889-4

DOMICILIO: HUÉRFANOS 1147, OFICINA 450, SANTIAGO, REGIÓN
METROPOLITANA.

CORREO ELECTRÓNICO: FANABALON@ALABOGADOS.CL.

DEMANDADO 1: AIDA ROSEMARIE LASO TIRAPEGUI

RUT: 6.085.539-0

DOMICILIO: CALLE DIAGONAL PARAGUAY N°254, DEPARTAMENTO N°503 D,
COMUNA Y CIUDAD DE SANTIAGO.

DEMANDADO 2: CHRISTIAN MAURICIO ADRIAN ARAYA LASO

RUT: 9.981.247-8

DOMICILIO: CALLE DIAGONAL PARAGUAY N°254, DEPARTAMENTO N°503 D,
COMUNA Y CIUDAD DE SANTIAGO.

EN LO PRINCIPAL: SOLICITA SE ORDENE CESE EL GOCE GRATUITO SOBRE INMUEBLES QUE INDICA. **EN EL PRIMER OTROSI:** SOLICITA DESIGNE ADMINISTRADOR PRO INDIVISO DE BIENES COMUNES; **EN EL SEGUNDO OTROSÍ:** ACOMPAÑA DOCUMENTOS CON CITACIÓN. **EN EL TERCER OTROSI:** SOLICITUD QUE INDICA; **EN EL CUARTO OTROSÍ:** PATROCINIO Y PODER.

S.J.L EN LO CIVIL.

JORGE ALEJANDRO JURI LASO, empresario, cedula de identidad: N°15.336.688-8, domiciliado para estos efectos en Huérfanos N° 1147, oficina N° 450, comuna de Santiago, Región Metropolitana, correo electrónico jorge.juri.l@gmail.com a S.S., con respeto digo:

Que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2304, y siguientes del C.C., 2305, 2083 del mismo cuerpo legal, y 653 y 655 del C.PC., vengo en demandar en juicio sumario a doña **AIDA ROSMERIE LASO TIRAPEGUI**, cedula de identidad N°6.085.539-0, dentista de profesión, y a don **CHRISTIAN MAURICIO ADRIAN ARAYALASO**, cedula de identidad N°9.981.247-8, abogado de profesión, ambos domiciliados en Diagonal Paraguay N°254, departamento N°503 D, comuna de Santiago, Región Metropolitana, con el fin de que SS. declare el cese del goce gratuito que los demandados mantienen sobre los bienes raíces que se individualizan y que pertenecen en comunidad conforme certificado de posesión efectiva de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez, a raíz de la herencia habida a su fallecimiento, de conformidad con lo que pasa a señalarse.

1.- Con fecha 14 de noviembre de 2020, doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez, viuda, cedula de identidad N°2.894.255-9, falleció en la ciudad de Santiago, constando como ultimo domicilio aquel ubicado en Diagonal Paraguay 254, departamento 504 – D, Santiago, Región Metropolitana. Asimismo, se constituye inscripción de Defunción N°3.209, Año 2020, Circunscripción Santiago.

2.- Ahora bien, del Duplicado de Certificado de Posesión Efectiva, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, con fecha 10 de noviembre de 2021, y que se acompaña en estos autos, constan como herederos:

- Marisol Elizabeth Laso, cedula de identidad N°6.031.231-1, en su calidad de hija de la causante, domiciliada en Guadarrama 1264, Las Tirapegui, Las Condes, Región Metropolitana.

- Aida Rosemarie Laso Tirapegui, cedula de identidad N°6.085.539-0, en su calidad de hija de la causante, domiciliada en Monjitas N°357, Departamento N°34, Santiago, Región Metropolitana.

- Jorge Alejandro Juri Laso, cedula de identidad N°15.336.688-8, en su calidad de nieto de la causante, en representación de Marta Adriana Laso Tirapegui, en su calidad de hija de la causante y fallecida el 28 de mayo de 1982.

3.- Que, a saber, dentro de la masa hereditaria constan los siguientes bienes:

- Inmueble no agrícola, N° Rol SII 387-383, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 34771, N°50450, año 2022, Santiago.

- Inmueble no agrícola, N° Rol SII 387-384, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 34772, N°50451, año 2022, Santiago.

- Inmueble no agrícola, N° Rol SII 387-491, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 34771, N°50450, año 2022, Santiago.

- Inmueble no agrícola, N° Rol SII 423-429, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 34773, N°50452, año 2022, Santiago.

-Inmueble no agrícola, N° Rol SII 3228-3, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 13163 vta, N°12200, año 2022, San Miguel.

4.- Señalar, que, desde la muerte de Marta Tirapegui Domínguez, esto es, con fecha 14 de noviembre de 2020, la parte demandada de estos autos, ejerce exclusivamente el goce gratuito de los bienes raíces comunes referidos, sin tener título especial que habilite a ello, sin permitir que el suscrito pueda ejercer igual facultad, de manera que procede se ponga termino a dicho goce gratuito y me pague la proporción que me corresponde.

5.- Que, a mayor abundamiento, mencionar que los demandados de los presentes autos, también se encuentran en dicha condición, respecto a la causa Rol C-6511-2022, seguida ante el 6° Juzgado Civil de Santiago, caratulado “LASO con ARAYA”, en la cual se solicitan nulidades conforme a una serie de actos realizados por Aida y Christian en relación a los inmuebles de doña Marta Tirapegui Domínguez. Asimismo, consta causa penal Rit 1770-2024, seguida ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, por los delitos de Apropiación Indevida, administración Desleal y Contrato Simulado, en relación a los demandados ya individualizados y respecto a los inmuebles de doña Marta Tirapegui Domínguez.

6.- De esta manera, se están conculcando mis derechos hereditarios, pues los citados inmuebles podrían haber producido una renta con su arriendo, proporcional a los derechos hereditarios que me corresponde, por lo que vengo en solicitar a SS. que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2304 y siguientes del C.C. y 655 y 653 del C.P.C, ordene a los demandados el cese inmediato en el goce gratuito en las referidas propiedades, debiendo restituir dicho goce exclusivo en la medida y a quien corresponda, dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia que se dicte en autos, como asimismo, solicito a SS. que se ordene se pague lo que en derecho corresponde a contar de la fecha de la muerte de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez, o en subsidio a la fecha que SS. determine, reservándome el derecho a discutir sobre el monto de los perjuicios y/o frutos en la etapa de cumplimiento del fallo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 173 del C.P.C.

POR TANTO, de conformidad a lo expuesto y según lo dispuesto en los artículos 2304 y siguientes del C.C., 2305 y 2081 del mismo cuerpo legal y 655 y 653 del C.P.C y demás disposiciones legales pertinentes,

RUEGO A US. tener por interpuesta demanda, en procedimiento sumario, de cese de goce gratuito sobre los inmuebles referidos en lo principal, en contra de los demandados, ya individualizados, decretando en definitiva que cesa este, restituyendo el mismo en la medida y a quien corresponda, debiendo pagarse los frutos correspondientes, desde la data del fallecimiento de Marta Tirapegui Domínguez, o desde la fecha que SS. determine conforme a derecho, reservándome la facultad de discutir el monto de los perjuicios en la etapa de

cumplimiento del fallo o en otro juicio diverso, según lo dispuesto en el artículo 173 del C.P.C., con costas.

PRIMER OTROSI: SOLICITO A S.S., que en virtud del artículo 653, 654 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y demás normas legales contenidos en el Código Civil y otros cuerpos normativos, fije audiencia para dentro del 5 día hábil de notificada al último demandado de autos con el fin de designar a un administrador proindiviso de bien común conforme a los fundamentos de hecho y de Derecho esgrimidos en Lo Principal del libelo que, por razones de economía procesal doy por expresa e íntegramente reproducidos, y agregando que propongo sea designada como Administrador Pro Indiviso de los bienes comunes dejados por la causante Marta Tirapegui Domínguez a su heredera doña **MARISOL ELIZABETH LASO TIRAPEGUI**, cedula de identidad N°6.031.231-1 o a quien S.S. determine en conformidad a los artículos 653 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

SEGUNDO OTROSI: SOLICITO A S.S., se tengan por acompañados, con citación, los siguientes documentos:

- 1.- Duplicado de Certificado de Posesión Efectiva correspondiente a doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación con fecha 28 de febrero de 2025.
- 2.- Certificado de defunción de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez.
- 3.- Certificado de Dominio Vigente de las propiedades:
 - Inmueble no agrícola, N° Rol SII 387-383 y Rol 387-491, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 34771, N°50450, año 2022, Santiago.
 - Inmueble no agrícola, N° Rol SII 387-384, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 34772, N°50451, año 2022, Santiago.
 - Inmueble no agrícola, N° Rol SII 423-429, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 34773, N°50452, año 2022, Santiago.
 - Inmueble no agrícola, N° Rol SII 3228-3, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 13163 vta, N°12200, año 2022, San Miguel.

TERCER OTROSI: SOLICITO A S.S., determinar el valor mensual del goce de los inmuebles en cuestión, solicitando se decrete tasación del valor de mercado y de sus rentas mensuales de arrendamiento.

CUARTO OTROSÍ: RUEGO A S.S., tener presente que, vengo en este acto en designar abogado patrocinante, y conferir poder conforme a las facultades contenidas en ambos incisos del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, especialmente las facultades de desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar los recursos o los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir al abogado Sr. **FRANCO ANABALÓN CHACANA**, cédula de identidad N° 15.999.889-4, domiciliado en Huérfanos N° 1147, oficina N° 450, comuna de Santiago, Región Metropolitana, correo electrónico para fines de notificación fanabalon@alabogados.cl

NOMENCLATURA : 1. [101]Pospone inicio de la tramitación
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4713-2025
CARATULADO : JURI/ARAYA

Santiago, diez de abril de dos mil veinticinco

Rcm.

En atención a la modificación introducida por la Ley N° 21.394 al artículo 7 de la Ley N° 20.886, previo a resolver, ratifíquese la firma electrónica simple ante la señora Secretaria del Tribunal, por vía remota, dentro de tercero día, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada.

Para tal efecto, la parte deberá conectarse a la plataforma zoom, de lunes a viernes, en el plazo antes referido, a las 10:00 horas, debiendo exhibir cédula de identidad e indicar el rol de la causa, en el siguiente enlace:

<https://zoom.us/j/5058869668> (ID de reunión: 505 886 9668)

Lo anterior, sin perjuicio del derecho de la parte a comparecer personalmente al Tribunal, ubicado en calle Huérfanos N° 1409, piso 17, en días hábiles, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

Proveyó doña MARIA SOLEDAD OYANEDEL RODRIGUEZ, Juez Suplente.

En Santiago, a diez de abril de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario, la resolución precedente



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PNTZXTSXEPW

SE TENGA POR CUMPLIDO LO ORDENADO, EN SUBSIDIO, ALEGA ENTORPECIMIENTO.

3° S. J. L. EN LO CIVIL DE SANTIAGO.

FRANCOANABALÓN CHACANA, abogado, por la parte demandante de **JORGE ALEJANDRO JURI LASO**, empresario, cedula de identidad: N°15.336.688-8, caratulados **“JURI/ARAYA”**, **ROL: C-4713-2025**, a S.S., con respeto digo:

Que, solicito se tenga por cumplido lo ordenado a folio 2 en razón que la demanda de autos fue remitida a través de la oficina judicial virtual con el sistema de clave única tanto por el abogado patrocinante, como por el patrocinado.

En subsidio, para el evento que S.S. estime que no procede tener por cumplido lo ordenado, solicito tener por alegado entorpecimiento en razón que el plazo de 3 días vence el día sábado, para así prorrogar por un plazo prudencial para cumplir la diligencia mandatada.

POR TANTO,

RUEGO A S.S., tener por cumplido lo ordenado o, en subsidio, tener por alegado entorpecimiento y conferir nuevo plazo prudencial para cumplir lo mandado en resolución de folio 2.



JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago

CAUSA ROL : C-4713-2025

CARATULADO : JURI/ARAYA

RATIFICA FIRMA Y OTORGA PODER ANTE MINISTRO DE FE DEL TRIBUNAL:

Santiago, a 14 de abril de 2025:

Por medio del presente, se certifica que comparecen por videoconferencia:

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	EN REPRESENTACIÓN DE	RUT	TIPO DE LITIGANTE
JORGE ALEJANDRO JURI LASO	15336688-8			Demandante

Quienes, en este acto, ratifican sus firmas y otorgan mandato judicial, a los abogados(as) y/o apoderados, con las facultades que por cada uno de ellos se indican:

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	TIPO LITIGANTE	PODER
FRANCO LUIS ANABALÓN CHACANA	15999889-4	Abogado del Demandante	Amplio, Incisos 1º y 2º, del Artículo 7º del Código de Procedimiento Civil

Los que acreditaron debidamente la condición en la cual comparecen.

Observaciones: Sin Observaciones.

Ministro de Fe del Tribunal:



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XBLLXTJWVQY

NOMENCLATURA : 1. [101]Pospone inicio de la tramitación
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4713-2025
CARATULADO : JURI/ARAYA

Santiago, cinco de mayo de dos mil veinticinco

Resolviendo la presentación de fecha 22 de abril de 2025 (folio 06):

Téngase por cumplido lo ordenado, estese a lo que se resolverá a continuación.

Previo a proveer, acompáñese los certificados de dominio señalados en el segundo otrosí, actualizados a la fecha Cúmplase dentro del término de quinto día, contados desde la notificación por el estado diario de la presente resolución, bajo apercibimiento de tener por no iniciada la solicitud, para todos los efectos legales.

Resolvió doña MARIA SOLEDAD OYANEDEL RODRIGUEZ, Juez Suplente. /nff.-

En Santiago, a cinco de mayo de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario, la resolución precedente



PROVEA DERECHAMENTE.

3° S. J. L. EN LO CIVIL DE SANTIAGO.

FRANCOANABALÓN CHACANA, abogado, por la parte demandante de **JORGE ALEJANDRO JURI LASO**, empresario, cedula de identidad: N°15.336.688-8, caratulados **“JURI/ARAYA”, ROL: C-4713-2025**, a S.S., con respeto digo:

Que, habiendo cumplido lo ordenado por S.S., vengo a solicitar se provea derechamente la demanda de autos.

POR TANTO,

SOLICITO A S.S., proveer derechamente el libelo.

NOMENCLATURA : 1. [1]Da curso a la demanda y cita a comparendo
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4713-2025
CARATULADO : JURI/ARAYA

Santiago, diecinueve de mayo de dos mil veinticinco

A la presentación de fecha 07 de mayo del 2025, folio 8:

Téngase por cumplido lo ordenado y por acompañado documentos. Estese a lo que se resolverá.

Proveyendo derechamente la demanda:

A lo Principal y al Primer Otrosí: Comparezcan las partes a audiencia de contestación y conciliación, la que se llevará a cabo por videoconferencia, vía plataforma Zoom, el día **MIÉRCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 A LAS 11:30 HORAS**, debiendo señalar un correo electrónico, tanto demandante como demandado, **hasta las 12 horas del día hábil previo a la audiencia fijada**, para remitir el link para efectos de conectarse y participar en dicha audiencia, lo que hará la Sra. Coordinadora del Tribunal, el día previo (lacontreras@pjud.cl). Los correos deberán remitirse a la casilla antes referida.

Lo anterior, sin perjuicio del derecho de las partes, abogados y demás intervinientes, de concurrir personalmente al Tribunal, ubicado en calle Huérfanos 1409, piso 17, comuna de Santiago.

Para los efectos de realización de la audiencia mediante videoconferencia, ambas partes deberán contar con los elementos tecnológicos necesarios, ya sea P.C o celular, con cámara y micrófono.

Notifíquese a los demandados con a lo menos 5 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para asistir virtualmente a la audiencia señalada, bajo apercibimiento de proceder en su rebeldía.

Se hace presente, que los apoderados de ambas partes deberán exhibir su cédula de identidad al momento de la audiencia, de lo que se dejará constancia en autos.

En el caso de la demandada, y para el evento de que comparezca, se solicita ingrese su contestación a través de la oficina judicial virtual.

Para los efectos de la testimonial y/o confesional que procediere, se hace presente que éstas serán rendidas presencialmente ante el Tribunal, ubicado en Huérfanos 1409, piso 17, comuna de Santiago, en la misma oportunidad, debiendo concurrir con Receptor Judicial y los testigos y absolventes, según sea el caso, quienes deberán portar y exhibir su cédula de identidad. Los abogados y los apoderados podrán hacer uso de la facultad establecida en el artículo 77 bis del Código de



Procedimiento Civil, en cuyo caso, el Señor Receptor Judicial deberá remitir el link con la respectiva invitación al correo electrónico informado por el interesado.

Las partes y los Señores Receptores Judiciales deberán dar estricto cumplimiento al manual de “Agendamiento de Audiencias Testimoniales y Confesionales” al que pueden acceder por medio de la Oficina Judicial Virtual.

Del mismo modo, las venias deberán solicitarse **con al menos 10 minutos de antelación** a la prueba respectiva, siendo deber del Receptor Judicial estar al tanto de la misma.

Al Segundo Otrosí: Téngase por acompañado documentos, con citación.

Al Tercer Otrosí: Reitérese en su oportunidad.

Al Cuarto Otrosí: Téngase presente patrocinio y poder. Respecto al correo electrónico téngase presente e ingrésese la forma válida de notificación al sistema informático.

Resolvió doña María Soledad Oyanedel Rodríguez, Juez Suplente del 3° Juzgado Civil de Santiago.

En **Santiago**, a **diecinueve de mayo de dos mil veinticinco**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente/dlv.



CUMPLE LO ORDENADO ACOMPAÑANDO DOCUMENTOS CON CITACIÓN.

3° S. J. L. EN LO CIVIL DE SANTIAGO.

FRANCOANABALÓN CHACANA, abogado, por la parte demandante de **JORGE ALEJANDRO JURI LASO**, empresario, cedula de identidad: N°15.336.688-8, caratulados **“JURI/ARAYA”, ROL: C-4713-2025**, a S.S., con respeto digo:

Que, dentro del plazo conferido, vengo a cumplir lo ordenado acompañando con citación todos los certificados de dominio ofrecidos en el Segundo Otrosí de la demanda, actualizado a mayo de 2025, tales son:

“3.- Certificado de Dominio Vigente de las propiedades:

- Inmueble no agrícola, N° Rol SII 387-383 y Rol 387-491, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 34771, N°50450, año 2022, Santiago.

- Inmueble no agrícola, N° Rol SII 387-384, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 34772, N°50451, año 2022, Santiago.

- Inmueble no agrícola, N° Rol SII 423-429, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 34773, N°50452, año 2022, Santiago.

-Inmueble no agrícola, N° Rol SII 3228-3, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 13163 vta, N°12200, año 2022, San Miguel”

POR TANTO,

SOLICITO A S.S., tener por cumplido lo ordenado, y por acompañados los documentos antes singularizados con citación.

NOMENCLATURA : 1. [61]Notificaci6n de demanda
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4713-2025
CARATULADO : JURI/ARAYA

Santiago, dieciocho de junio de dos mil veinticinco.
S6lo efectos computacionales.





JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago

CAUSA ROL : C-4713-2025

CARATULADO : JURI/ARAYA

RATIFICA FIRMA Y OTORGA PODER ANTE MINISTRO DE FE DEL TRIBUNAL:

Santiago, a 18 de junio de 2025:

Por medio del presente, se certifica que comparecen a las dependencias de este Tribunal:

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	EN REPRESENTACIÓN DE	RUT	TIPO DE LITIGANTE
AÍDA ROSEMARIE LASO TIRAPEGUI	6085539-0			Demandado
CHRISTIAN MAURICIO ADRIÁN ARAYA LASO	9981247-8			Demandado

Quienes, en este acto, ratifican sus firmas y otorgan mandato judicial, a los abogados(as) y/o apoderados, con las facultades que por cada uno de ellos se indican:

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	TIPO LITIGANTE	PODER
EDUARDO ALBERTO ACHU MOSCOSO	17073955-8	Abogado del Demandado	Simple
NICOLAS LEONEL DEL REAL CASTILLO	17406323-0	Abogado del Demandado	Simple

Los que acreditaron debidamente la condición en la cual comparecen.

Observaciones: Sin Observaciones.

Ministro de Fe del Tribunal:



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UHDXZSFFY

NOMENCLATURA : 1. [456]Suspende audiencia
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4713-2025
CARATULADO : JURI/ARAYA

Santiago, dieciocho de junio de dos mil veinticinco.

A la hora señalada tiene lugar el comparendo decretado en autos para el día de hoy, mediante videoconferencia, con la asistencia del apoderado de la parte demandante, don **Franco Anabalón Chacana**, cédula de identidad N° 15.999.889-4, y con la asistencia del apoderado de parte demandada, don **Eduardo Alberto Achu Moscoso**, cédula de identidad N° 17.073.955-8.

A la presentación de fecha 16 de junio de 2025, folio 14, se resuelve:

A lo Principal: Por interpuesto incidente de sustitución de procedimiento, traslado.

Al Primer Otrosí: Estese a lo que se resolverá.

Al Segundo Otrosí: Téngase presente.

Al Tercer Otrosí: Como se pide, téngase presente el medio de notificación que indica.

El demandante solicita la reserva del plazo para evacuar el traslado conferido.

El Tribunal resuelve: Como se pide, ha lugar a la reserva solicitada, por el término legal. Consecuentemente, atendida la naturaleza del incidente incoado, suspéndase el procedimiento hasta su resolución.

Atendida la forma de realización de la audiencia, y no habiéndose implementado a la fecha un sistema que permita la obtención de firma electrónica simple o avanzada en forma expedita, la misma será suscrita únicamente por el Juez que presidió la audiencia, sin perjuicio de su correspondiente registro audiovisual.

Pmp.



En lo principal, sustitución del procedimiento; en el primer otrosí, solicita suspensión del procedimiento; en el segundo otrosí, patrocinio y poder; en el tercer otrosí, se tenga presente direcciones de correos electrónicos.

S. J. L. en lo Civil de Santiago (3°)

Aída Rosemarie Laso Tirapegui y Christian Mauricio Adrián Araya Laso, demandados, ambos domiciliados para estos efectos en calle Padre Correa 2646, departamento 302, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana, en los autos caratulados **“Juri con Araya”**, Rol C-4713-2025, cuaderno principal, a S.S. respetuosamente decimos:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil (“CPC”), venimos en solicitar la sustitución del procedimiento, con el objeto de que los presentes autos se tramiten bajo las reglas del juicio ordinario, por existir motivos fundados para ello, toda vez que las acciones ejercitadas en la demanda no se encuentran dentro de los supuestos generales y/o especiales del juicio sumario, razón por la cual las mismas deben tramitarse de conformidad a las reglas del juicio ordinario de mayor cuantía, según pasamos a exponer.

I. Antecedentes de la demanda.

1. En estos autos compareció don **Jorge Juri Laso** interponiendo cuatro acciones: **(1)** acción de cese de goce gratuito sobre determinados bienes inmuebles, que pertenecerían a la herencia de doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez**, de quien el actor reclama ser su supuesto heredero; **(2)** acción de restitución de dichos inmuebles “*a quien corresponda*”¹; **(3)** acción de pago de frutos, pero sin especificar qué frutos, en relación a qué inmuebles, ni a qué beneficiario deben pagarse dichos frutos; y **(4)** acción de indemnización de perjuicios, reservándose la discusión para la etapa de ejecución del fallo, invocándose al efecto el artículo 173 del CPC².

¹ Petitorio de la demanda, p. 4.

² Ibid.

2. Pero, más allá de enunciarse dichas acciones, la demanda no nos dice por qué razón todas éstas —en su conjunto— deberían tramitarse bajo las reglas del juicio sumario, de aplicación excepcional.

3. Las únicas normas procedimentales que invoca la demanda al efecto son los **artículos 653, 654 y 655 del CPC**. Pero, tratándose de las dos primeras (**artículos 653 y 654 del CPC**) éstas se refieren a la “administración de los bienes comunes” de una comunidad hereditaria, mientras no haya asumido un juez partidador para conocer de aquello, sin que sea la acción ejercitada en autos. En particular, dispone el referido artículo 653 del CPC que “[m]ientras no se haya constituido el juicio divisorio o cuando falte el árbitro que debe entender en él, corresponderá a la justicia ordinaria decretar la forma en que han de administrarse pro indiviso los bienes comunes y nombrar a los administradores”, agregando el artículo 654 del CPC que, con tal objeto “*se citará a todos los interesados a comparendo, el cual se celebrará con sólo los que concurran*”, pero nada de esto es lo solicitado por la demanda de autos.

4. Acá se ejercitó la acción del **artículo 655 del CPC**, que es distinta y diferente a las de los artículos anteriores antes citados, y, por tanto, es una acción que se sujeta a las reglas generales en cuanto a su tramitación.

5. Lo anterior resulta más evidente aún si consideramos que —contrariando los requisitos de las acciones de los **artículos 653 y 654 del CPC**—, la demanda de autos no se dirige en contra de los supuestos miembros de la comunidad hereditaria de doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez**. Solo se demandó a doña **Aída Rosemarie Laso Tirapegui** y don **Christian Araya Laso** (quien no es heredero de doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez**), y omitiéndose en la demanda a otra presunta heredera, **doña Marisol Elizabeth Laso**, hija de doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez** (según lo explicado en la misma demanda³).

6. A lo dicho se suma que las acciones de restitución de bienes inmuebles, pago de frutos e indemnización de perjuicio, en ningún caso quedan comprendidas en los supuestos de los artículos 653, 654 y 655 del CPC invocados en la demanda. Todas ellas son

³ Demanda, p. 3.

acciones que persiguen fines diversos al cese del uso y goce gratuito de bienes de una comunidad hereditaria y/o la administración de estos, y que, por lo demás, deben ser tramitadas bajo las reglas del juicio ordinario.

II. Motivos fundados para la sustitución del procedimiento.

7. De conformidad al artículo 681 del CPC, se podrá solicitar la sustitución de un procedimiento tramitado bajo las reglas del juicio sumario, para que se continúe con su tramitación conforme las reglas del juicio ordinario, “*si existen motivos fundados para ello*”⁴.

8. En nuestro caso, la actora solicitó que se aplicaran las reglas del juicio sumario, respecto de sus cuatro acciones, de conformidad a los artículos 653, 654 y 655 del CPC. Pero, como hemos visto, dichas normas NO contemplan la tramitación sumaria de ninguna de las acciones entabladas en autos.

9. Tampoco se desprende la aplicación de este procedimiento sumario de sus reglas especiales, en tanto no nos encontramos en ninguno de los supuestos del **inciso 2° del artículo 680 del CPC**. Tampoco nos enfrentamos a una acción que “*requiera, por su naturaleza, tramitación rápida para que sea eficaz*” (**inciso 1° del artículo 680 del CPC**). Por el contrario, nos encontramos ante acciones que deben someterse al procedimiento ordinario de mayor cuantía, por ordenarlo así el **artículo 3° del CPC**: “*Se aplicará el procedimiento ordinario en todas las gestiones, trámites y actuaciones que no estén sometidos a una regla especial diversa, cualquiera que sea su naturaleza*”.

10. Cabe agregar que la sustitución del procedimiento es de suma importancia en este caso, atendido los presupuestos de hecho que invoca el demandante don **Jorge Juri Laso**, y la necesidad de dar una correcta aplicación a las normas procedimentales —todas de orden público—, pues la forma y oportunidad para que esta parte se defienda en el juicio ordinario, así como la regulación del término probatorio, difieren respecto de aquella regulada en el juicio sumario. De aplicarse indebidamente las reglas del juicio sumario, sin que se cumplan sus presupuestos de hecho, implica una grave vulneración al debido proceso, y en particular el derecho de defensa de esta parte.

⁴ Artículo 681, CPC.

11. En definitiva, no concurriendo ningún supuesto del juicio sumario, y debiendo regirse las acciones de autos por las reglas generales, solicitamos a S.S. que se ordene la continuación de esta causa de acuerdo con las reglas del juicio ordinario, pues de lo contrario se infringen normas procesales de orden público.

Por tanto, en mérito de lo expuesto y normas legales citadas;

Solicitamos a S.S.: Acceder a lo solicitado, y ordenar que la demanda de autos se tramite bajo las reglas del juicio ordinario, condenando en costas al demandante en caso de oposición al presente incidente.

Primer otrosí: Sírvase S.S., de conformidad a lo dispuesto en el artículo 87 del CPC, ordenar la suspensión del procedimiento durante la tramitación del incidente de sustitución del procedimiento de lo principal, y en especial la audiencia citada para el miércoles 18 de junio de 2025 a las 11:30 horas, por revestir el incidente el carácter de previo y especial pronunciamiento.

En efecto, según enseña nuestra doctrina, *“la sustitución del procedimiento es un incidente de especial y previo pronunciamiento, y por tanto debe ser tramitado en el cuaderno principal, resuelto previamente y no en la sentencia definitiva”*⁵.

Lo anterior resulta de toda lógica ya que, de tramitarse un procedimiento de forma sumaria, en circunstancias que debe someterse a las reglas del juicio ordinario, podría concretar una grave vulneración del derecho de defensa de las partes. Así las cosas, la suspensión requerida es indispensable para precaver cualquier vulneración a los derechos de las partes, y con ello una nulidad procesal.

Segundo otrosí: Sírvase S.S. tener presente que designo abogados patrocinantes y confiero poder a los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión don **Eduardo Alberto Achu Moscoso**, cédula nacional de identidad N°17.073.955-8, y don **Nicolás del Real Castillo**, cédula nacional de identidad N°17.406.323-0, todos ellos de nuestro mismo domicilio, quienes podrán actuar indistinta, conjunta o separadamente, quienes firman el presente escrito en señal de aceptación del poder conferido.

⁵ BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS; CORTEZ MATCOVICH, GONZALO; PALOMO VELÉZ, DIEGO (2014). *“Proceso Civil. El juicio ordinario de mayor cuantía, procedimiento sumario y tutela cautelar”*. Segunda Edición. Editorial Thompson Reuters, Santiago, p. 431.

Tercer otrosí: Sírvase S.S. tener presente que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 del CPC, y de lo ordenado en la resolución de 19 de mayo de 2025 (folio 9), señalo los siguientes medios de notificación electrónica de los apoderados y abogados patrocinantes de la parte demandante: eduardo.achu.m@gmail.com; ndelrealcastillo@outlook.com; e informacion.demanda@proton.me.

NOMENCLATURA : 1. [1284]Autos para resolver
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4713-2025
CARATULADO : JURI/ARAYA

Santiago, uno de julio de dos mil veinticinco.

A la presentación de fecha 23 de junio de 2025, folio 19, se resuelve:

Téngase por evacuado el traslado conferido, dentro del término legal. **Autos para resolver.**

Fga.

Resolvió doña **María Soledad Oyanedel Rodríguez**, Juez Suplente del Tercer Juzgado Civil de Santiago.

En Santiago, a uno de julio de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



EVACUA TRASLADO.

3° S. J. L. EN LO CIVIL DE SANTIAGO.

FRANCOANABALÓN CHACANA, abogado, por la parte demandante de JORGE ALEJANDRO JURI LASO, empresario, cedula de identidad: N°15.336.688-8, caratulados “JURI/ARAYA”, ROL: C-4713-2025, a S.S., con respeto digo:

Que, dentro de plazo legal, vengo a evacuar el traslado conferido, solicitando desde ya su rechazo, con costas, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho que paso a exponer:

Como consta en la propia demanda, la materia sometida la decisión del tribunal es el cese de goce gratuito y designación de administrador proindiviso de los bienes que componen la masa hereditaria de la causante doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez. Seguidamente, como se expresó en el propio petitorio se ha ejercido la acción de goce gratuito sobre los inmuebles dejados por la causante de marras, y se solicitó a S.S. decretar el cese de dichos inmuebles.

Acto seguido, como consta de la lectura del N° 6 de la demanda, se procedió a: *“...solicitar a SS. que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2304 y siguientes del C.C. y 655 y 653 del C.P.C, ordene a los demandados el cese inmediato en el goce gratuito en las referidas propiedades, debiendo restituir dicho goce exclusivo en la medida y a quien corresponda, dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia que se dicte en autos...”*

En la misma línea, el petitorio de la demanda contiene una reserva, esto es *“...reservándome la facultad de discutir el monto de los perjuicios en la etapa de cumplimiento del fallo o en otro juicio diverso, según lo dispuesto en el artículo 173 del C.P.C., con costas”*, la que dice relación precisamente con aquello que el incidentista usa de argumento para sustituir el procedimiento, esto es la discusión de acciones de perjuicios y pago de frutos. Empero, justamente se ha hecho la reserva para discutir dichas acciones en

otro juicio diverso como lo permite el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, siendo improcedente por tanto la sustitución del procedimiento.

Así las cosas, no versa la discusión fuera de los márgenes del procedimiento sumario, porque la materia tratada en autos, conforme a los artículos 653, 654 y 655 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 680 inciso primero del mismo cuerpo legal, atendido la acción deducida que requiere, por su naturaleza, de una tramitación rápida para que sea eficaz, siendo el único procedimiento que cumple tal exigencia el procedimiento Sumario, ya que ésta se refiere al cese de uso gratuito, y la restitución del goce exclusivo a quien S.S. determine (conforme petición de administrador proindiviso contenida en primer otrosí del libelo).

Finalmente, en el caso particular no concurre el supuesto del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil para la sustitución del procedimiento, ya que no existen motivos fundados para esto. Más cuando del propio petitorio de la demanda contempla la reserva del artículo 173 del C.P.C., y no versan estos autos sobre materias que sean objeto de lato conocimiento como mal entiende la contraria en su incidencia.

POR TANTO,

SOLICITO A S.S., tener por evacuado el traslado conferido, y rechazar con costas la incidencia promovida por la contraria.

NOMENCLATURA : 1. [445] Mero trámite
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4713-2025
CARATULADO : JURI/ARAYA

Santiago, ocho de agosto de dos mil veinticinco.

A la presentación de fecha 29 de julio de 2025, folio 23, se resuelve:

Como se pide, a la solicitud de nuevo día y hora.

Comparezcan las partes a audiencia de contestación y conciliación, la que se llevará a cabo por videoconferencia, vía plataforma Zoom, el día miércoles 24 de septiembre de 2025, a las 10:00 horas, debiendo señalar un correo electrónico, tanto demandante como demandado, **hasta las 12 horas del día hábil previo a la audiencia fijada**, para remitir el link para efectos de conectarse y participar en dicha audiencia, lo que hará la Sra. coordinadora del Tribunal, el día previo (lacontreras@pjud.cl). **Los correos deberán remitirse a dicha casilla.**

Para estos efectos, ambas partes deberán contar con los elementos tecnológicos necesarios, ya sea PC o celular, con cámara y micrófono.

Notifíquese al demandado con a lo menos 5 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para asistir virtualmente a la audiencia señalada, bajo apercibimiento de proceder en su rebeldía.

Se hace presente, que los apoderados de ambas partes deberán exhibir su cédula de identidad al momento de la audiencia, de lo que se dejará constancia en autos.

En el caso de la demandada, y para el evento de que comparezca, se solicita ingrese su contestación a través de la Oficina Judicial Virtual.

Lo anterior, sin perjuicio del derecho de las partes, abogados y demás intervinientes, de concurrir personalmente al Tribunal, ubicado en calle Huérfanos 1409, piso 17, comuna de Santiago.

Fga.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VCGHBXWYDKP

Resolvió doña **María Soledad Oyanedel Rodríguez**, Juez Suplente del Tercer Juzgado Civil de Santiago.

En **Santiago, a ocho de agosto de dos mil veinticinco**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



CURSO PROGRESIVO.

3° S. J. L. EN LO CIVIL DE SANTIAGO.

FRANCOANABALÓN CHACANA, abogado, por la parte demandante de **JORGE ALEJANDRO JURI LASO**, empresario, cedula de identidad: N°15.336.688-8, caratulados **“JURI/ARAYA”, ROL: C-4713-2025**, a S.S., con respeto digo:

Que, atendido el mérito de autos, vengo a solicitar se dé curso progresivo a la causa conforme a Derecho.

POR TANTO,

SOLICITO A S.S., ordene dar curso progresivo a los autos.

NOMENCLATURA : 1. [445]Mero trámite
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4713-2025
CARATULADO : JURI/ARAYA

Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil veinticinco

Proveyendo “Reposición” de fecha 15/09/2025, folio 25:

A lo principal: como se pide, téngase por notificada expresamente a la parte demandada de la resolución de fecha 08 de agosto de 2025, de folio 24, en virtud de la cual se citó a las partes a audiencia de contestación y conciliación, ello a contar de la fecha de presentación del escrito que se resuelve.

Al primer, segundo, tercer y cuarto otrosí: atendido el mérito de autos y en especial al hecho de constar en el expediente resolución de fecha 15 de julio de 2025, de folio 22, en cuya virtud el Tribunal ha emitido pronunciamiento respecto a la incidencia de sustitución de procedimiento promovida por los demandados con fecha 16 de junio de 2025, no ha lugar.

Al quinto otrosí: atendido lo resuelto precedentemente, no ha lugar.

Al sexto otrosí: téngase presente correo electrónico informado para todos los efectos legales.

Cgc

En Santiago, a dieciséis de septiembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario, la resolución precedente



Tribunal : 3° Juzgado Civil de Santiago
Rol : C-4-713-2025
Caratulado : “Araya con Juri”
Procedimiento : Sumario
Cuaderno : Principal

En lo principal, se notifica expresamente; en el primer otrosí, reposición, con apelación en subsidio; en el segundo otrosí, en subsidio, apelación directa; en el tercer otrosí, en subsidio, corrección de oficio del procedimiento; en el cuarto otrosí, solicita se resuelva derechamente el incidente; en el quinto otrosí: solicita suspensión de la audiencia de 24 de septiembre de 2025; en el sexto otrosí: informa correo electrónico.

S. J. L. DE SANTIAGO (3°)

Eduardo Achu Moscoso, abogado, en representación de los demandados, en autos caratulados “*Araya con Juri*”, **Rol C-4.713-2025**, cuaderno principal, a S.S. respetuosamente digo:

Que, por este acto, vengo en **notificarme expresamente** de la resolución de fecha 8 de agosto de 2025 (folio 24), dictada por S.S., la cual cita a las partes a audiencia de contestación y conciliación.

POR TANTO,

SÍRVASE S.S. tenerme por notificado expresamente de la resolución que cita a audiencia de contestación y conciliación de fecha 8 de agosto de 2025 (folio 24).

PRIMER OTROSÍ: Que, encontrándome dentro del plazo, vengo en interponer recurso de reposición, con apelación en subsidio, en contra de la resolución de 8 de agosto de 2025 (folio 24 “Resolución Recurrída”), la cual citó a audiencia de contestación y conciliación para el próximo 24 de septiembre de 2025, pero **sin resolver previamente el incidente de previo y especial pronunciamiento respecto a la sustitución de procedimiento**, para que S.S. enmiende la resolución recurrida y en definitiva, deje sin efecto la citación a audiencia de contestación y conciliación y resuelva derechamente el incidente de sustitución de procedimiento, acogiéndolo en todas sus partes.

Esto, toda vez que el procedimiento en autos **se encuentra actualmente suspendido**, conforme a lo que ordenado en la resolución de fecha 18 de junio de 2025 (folio 18), por encontrarse pendiente de resolución un incidente de sustitución de pronunciamiento, interpuesto por esta parte de fecha 16 de junio de 2025 (folio 14), el cual reviste el carácter de previo y especial pronunciamiento.

En efecto, en conformidad al artículo 87 del Código de Procedimiento Civil “*si el incidente es de aquellos **sin cuya previa resolución no se puede seguir substanciando la causa principal, se suspenderá el curso de ésta**, y el incidente se tramitará en la misma pieza de autos*”, de modo tal, que no puede realizarse la audiencia de contestación y conciliación sin pronunciarse previamente del incidente, por ser determinante para la continuación válida de la litis.

Esto cobra especial relevancia, en cuanto lo solicitado por esta parte, es que la demanda se tramite conforme a las reglas del juicio ordinario, cuestión que constituye precisamente el objeto del incidente pendiente. En consecuencia, mientras no se decida sobre el proceso aplicable, **resulta improcedente continuar con la tramitación sumaria**, menos aún con el proceso suspendido.

Por otra parte, resulta necesario recalcar la procedencia de la sustitución del procedimiento, atendido que los presupuestos fácticos invocados por la parte demandante, así como la correcta aplicación de las normas procesales, **imponen que la litis sea tramitada conforme a las reglas del juicio ordinario**.

En este sentido, disponer la citación a la audiencia de contestación y conciliación bajo la forma sumaria, como dispone la resolución recurrida, vulneraría gravemente el debido proceso y, en particular, el derecho de defensa de esta parte, toda vez que se estarían aplicando normas procesales que no corresponden al procedimiento legalmente previsto. Lo cual acarrearía, además, una infracción a disposiciones de orden público procesal

POR TANTO,

SÍRVASE S.S. tener por interpuesto recurso de reposición contra la resolución de fecha 8 de agosto de 2025 (folio 24), admitirlo a tramitación y, en definitiva, enmendar la resolución recurrida, dejando sin efecto la citación a audiencia de contestación y

conciliación y resolviendo derechamente el incidente de sustitución de procedimiento, acogiéndolo en todas sus partes.

En subsidio, para el improbable evento de que S.S. desestime en todo o en parte el recurso de reposición interpuesto, o lo declare inadmisible o improcedente por cualquier causa o motivo, apelo ante la Iltna. Corte de Apelaciones de Santiago, por los mismos antecedentes de hecho y de derecho expuesto en lo principal de esta presentación, que damos enteramente por reproducidos, a objeto que la resolución apelada sea enmendada, dejando sin efecto la citación a audiencia de contestación y conciliación y resolviendo derechamente el incidente de sustitución de procedimiento, acogiéndolo en todas sus partes.

SEGUNDO OTROSÍ: En subsidio de los recursos de reposición y apelación subsidiaria deducidos en el primer otrosí de esta presentación, y para el evento que S.S. considere que la resolución de fecha 8 de agosto (folio 24) sólo fuese susceptible de apelación directa, apelo derechamente en contra de dicha resolución, por los mismos antecedentes de hecho y de derecho expuestos en el primer otrosí de esta presentación, los cuales damos enteramente por reproducidos, a objeto que la resolución apelada sea enmendada, dejando sin efecto la citación a audiencia de contestación y conciliación y resolviendo derechamente el incidente de sustitución de procedimiento, acogiéndolo en todas sus partes.

POR TANTO,

SÍRVASE S.S., en subsidio de lo solicitado en el primer otrosí, tener por interpuesta apelación directa en los términos indicados.

TERCER OTROSÍ: Que, en subsidio, y para el improbable caso que S.S. rechace el recurso de reposición, vengo en solicitar corrección del procedimiento de oficio, según las facultades otorgadas a S.S. por el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de los antecedentes de hecho y de derecho expuestos en el primer otrosí de esta presentación, en el sentido de dejar sin efecto la citación a audiencia de conciliación y contestación, y resolver previamente el incidente de sustitución del procedimiento

interpuesto por esta parte con fecha 16 de junio de 2025 (folio 14), acogiéndolo en todas sus partes.

POR TANTO,

SÍRVASE S.S., corregir de oficio el procedimiento en virtud del artículo 84 CPC, y dejar sin efecto la citación a audiencia de conciliación y contestación, resolviendo derechamente el incidente de sustitución del procedimiento, acogiéndolo en todas sus partes.

CUARTO OTROSÍ: Que solicito a S.S., resuelva derechamente el incidente de sustitución del procedimiento interpuesto por esta parte a fecha 16 de junio de 2025 (folio 14).

POR TANTO,

SÍRVASE S.S., acceder a lo solicitado.

QUINTO OTROSÍ: Que, en atención a que el procedimiento se encuentra suspendido en virtud del incidente de sustitución del procedimiento de esta parte a fecha 16 de junio de 2025 (folio 14), y que la reposición de lo principal también produce efectos suspensivos de la resolución de 8 de agosto de 2025 (folio 24), solicito a S.S. suspender derechamente la audiencia de contestación y conciliación fijada para el miércoles 24 de septiembre de 2025, a las 10:00 hrs.

POR TANTO,

SÍRVASE S.S., acceder a lo solicitado.

SEXTO OTROSÍ: Para el improbable evento que se celebre la audiencia de contestación y conciliación del miércoles 24 de septiembre de 2025, solicitó que el link respectivo de la audiencia se remita a los correos electrónicos eduardo.achu.m@gmail.com y ndelrealcastillo@outlook.com.

NOMENCLATURA : 1. [445]Mero trámite
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4713-2025
CARATULADO : JURI/ARAYA

Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco

Advirtiendo el Tribunal que la resolución de fecha 15 de julio de 2025, escrita a folio 22, no fue ingresada al estado diario el día respectivo, lo que imposibilita su visualización a través del sistema computacional, enmiéndose con esta fecha.

Para tal efecto extraígase del sistema de seguimiento de causas civiles la resolución de fecha 15 de julio de 2025, escrita a folio 22, incorporando la referida resolución como actuación a la presente causa, a fin de que sea visualizada en la carpeta digital.

Cgc

En Santiago, a veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario, la resolución precedente



NOMENCLATURA : 1. [445] Mero trámite
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4713-2025
CARATULADO : JURI/ARAYA

Santiago, quince de mayo de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

1º) Que, con fecha 16 de junio de 2025, folio 14, comparece doña **Aída Rosemarie Laso Tirapegui** y don **Christian Mauricio Adrián Araya Laso**, solicitando la sustitución del procedimiento atendido lo dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil.

Fundan su solicitud en que el demandante, don **Jorge Juri Laso**, interpuso en su libelo 4 acciones: (1) acción de cese de goce gratuito sobre determinados bienes; (2) acción de restitución de dichos inmuebles; (3) acción de pago de frutos; (4) acción de indemnización de perjuicios, sin indicar la razón de por qué todas ellas debiesen tramitarse conjuntamente en un juicio sumario.

Señala que el demandado solo invoca normas procedimentales, a saber, los artículos 653, 654 y 655 del Código de Procedimiento Civil, y que solo las dos primeras se refieren a la “administración de los bienes comunes” de una comunidad hereditaria, no siendo esta la acción ejercitada en autos. Señala que el referido artículo 653 dispone: “mientras no se haya constituido el juicio divisorio o cuando falte el árbitro que debe entender en él, corresponderá a la justicia ordinaria decretar la forma en que han de administrarse pro indiviso los bienes comunes y nombrar a los administradores”, agregando el artículo 654 que, con tal objeto “se citará a todos los interesados a comparendo, el cual se celebrará con sólo los que concurran”, indicando que nada de esto es lo solicitado por la demandante de autos. Refiere que solo se ejercitó la acción del artículo 655, que es distinta y diferente a las de los 653 y 654, y por tanto, es una acción que se sujeta a las reglas generales en cuanto a su tramitación.

Argumenta que Lo anterior resulta evidente si se considera que la demanda no se dirige en contra de los miembros de la comunidad hereditaria de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez, sino que solo se demandó a doña Aída Rosemarie Laso Tirapegui



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XDRKBXKWLXC



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UXXNBDXMXBG

y don a Christian Araya Laso, quien no es heredero, omitiéndose en la demanda a otra heredera, doña Marisol Elizabeth Laso, hija de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez.

Indica que las acciones de restitución de bienes inmuebles, pago de frutos e indemnización de perjuicio, en ningún caso quedan comprendidas en los supuestos de los artículos 653, 654 y 655 invocados en la demandante, ya que todas ellas son acciones que persiguen fines diversos al cese del uso y goce gratuito de bienes de una comunidad hereditaria y/o la administración de estos, y que, por lo demás, deben ser tramitadas bajo las reglas del juicio ordinario.

Finaliza solicitando acceder a la sustitución, ordenando que la demanda se tramite bajo las reglas del juicio ordinario, condenando en costas al demandante en caso de oposición.

tener interpuesto el incidente especial, acogerlo a tramitación y declarar el abandono del procedimiento, con costas.

2º) Que, con fecha 18 de junio de 2025, folio 18, el Tribunal confirió traslado a la parte demandante.

3º) Que, con fecha 23 de junio de 2025, folio 19, el abogado Franco **Anabalón Chacana**, en representación de don **Jorge Alejandro Juri Laso**, evacuó traslado, solicitando el rechazo del incidente promovido por los fundamento que expone.

Refiere que consta en la propia demanda, la materia sometida la decisión del tribunal es el cese de goce gratuito y designación de administrador proindiviso de los bienes que componen la masa hereditaria de la causante doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez. Acto seguido señala que se procedió a solicitar al Tribunal que ordenara a los demandados el cese inmediato en el goce gratuito en las referidas propiedades, debiendo restituir dicho goce exclusivo en la medida y a quien corresponda, dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia que se dicte en autos, atendido lo dispuesto en los artículos 2304 y siguientes del Código Civil y 655 y 653 del Código de Procedimiento Civil.

Advierte que, en la misma línea, la demanda contiene una reserva, consistente en retener la facultad de discutir el monto de los perjuicios en la etapa de cumplimiento del fallo o en otro juicio diverso, según lo dispuesto en el artículo 173 del Código de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XDRKBXKWLXC



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UXXNBDXMXBG

Procedimiento Civil, lo que guarda relación precisamente con aquello que el incidentista alega para sustituir el procedimiento.

Dispone que la discusión no versa fuera de los márgenes del procedimiento sumario, porque la materia tratada en autos, conforme a los artículos 653, 654 y 655 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 680 inciso primero del mismo cuerpo legal, atendido la acción deducida que requiere, por su naturaleza, de una tramitación rápida para que sea eficaz, siendo el único procedimiento que cumple tal exigencia el procedimiento sumario.

Indica que en el caso particular no concurre el supuesto del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil para la sustitución del procedimiento, ya que no existen motivos fundados para esto.

Finaliza solicitando se tenga por evacuado el traslado conferido, rechazando, con costas, la incidencia deducida.

4º) Que, con fecha 01 de julio de 2025, folio 10, el Tribunal tuvo por evacuado el traslado, dentro del término legal. Enseguida dictó autos para fallo para resolver la incidencia.

5º) Que el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil dispone: “En los casos del inciso 1º del artículo anterior, iniciado el procedimiento sumario podrá decretarse su continuación conforme a las reglas del juicio ordinario, si existen motivos fundados para ello.

Por la inversa, iniciado un juicio como ordinario, podrá continuar con arreglo al procedimiento sumario, si aparece la necesidad de aplicarlo.

La solicitud en que se pida la substitución de un procedimiento a otro se tramitará como incidente”.

6º) Que, la jurisprudencia ha establecido que el juicio sumario es el procedimiento adecuado para ciertos casos porque permite una resolución rápida y eficaz. En Chile, el juicio sumario es un procedimiento especial, de carácter extraordinario, que se aplica cuando la acción requiere de una tramitación ágil y eficiente, y no existe un procedimiento especial específico.

7º) Que, el caso de marras versa sobre el cese de goce gratuito sobre los inmuebles que pertenecen a la comunidad hereditaria de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez y que consta en los presente autos, por certificado de posesión efectiva



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XDRKBXKWLXC



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UXXNBDXMXBG

acompañado a la demanda de fecha 01 de abril de 2025, folio 01, que doña Aída Rosemarie Laso Tirapegui es heredera de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez.

8º) Que, teniendo presente que la acción por su naturaleza requiere de una tramitación rápida para que sea eficaz, por lo que resulta procedente someter su tramitación a la normas del juicio sumario, conforme al artículo 680 del Código de Procedimiento Civil.

Así, atendido que la ocupación de los inmuebles por parte de una heredera, corresponde al supuesto establecido en el artículo 655 del Código Adjetivo, siendo las alegaciones esgrimidas por la demandada propias de la contestación de la demanda, que han de resolverse en definitiva, no constituyendo motivos fundados para acceder a la solicitud de sustitución del procedimiento planteada por el incidentista, como lo exige el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, se rechazará la incidencia planteada.

Por esas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 144, 655, 680 y 681 del Código de Procedimiento Civil, se resuelve:

I.- Que se **RECHAZA**, con costas, la petición de sustitución del procedimiento deducida con fecha 16 de junio de 2025, folio 14, por los demandados doña Aída Rosemarie Laso Tirapegui y don Christian Mauricio Adrián Araya Laso. /Far

Proveyó doña María Soledad Oyanedel Rodríguez, Juez Suplente. /



María Soledad Oyanedel Rodríguez
Juez
PJUD
Quince de julio de dos mil veinticinco
15:52 UTC-4



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>
Código: XDRKBXKWLXC



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>
Código: UXXNBDXMXBG

NOMENCLATURA : 1. [83]Falla recurso de reposición
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4713-2025
CARATULADO : JURI/ARAYA

Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco.-

gcm

A la presentación de fecha 23 de septiembre de 2025 de folio 30, se resuelve:

Atendido el mérito de los antecedentes, que la presente demanda fue notificada a la demandada con fecha 09 de junio de 2025, tomando conocimiento de la acción deducida en autos; que si bien la resolución de fecha 15 de julio de 2025, de folio 22 no era visible en el sistema computacional hasta el día de ayer, 23 de septiembre del presente, no puede obviarse que la demandada concurrió expresamente notificándose de la resolución de fecha 08 de agosto de 2025, a folio 24, que fija la fecha de audiencia de contestación y conciliación para el día de hoy, como consta en el escrito de fecha 15 de septiembre de 2025, a folio 25.

Que, a mayor abundamiento, y con pleno conocimiento de los antecedentes de la demanda, la recurrente remitió correo a la señora Coordinadora del Tribunal con fecha 17 de septiembre del presente, informando que no podía visualizar la resolución de folio 22, que **rechazó, con costas**, la sustitución del procedimiento, concurriendo un apoderado a dependencias del Tribunal y obteniendo copia de la misma el día lunes 22 de septiembre recién pasado, de lo que se desprende que no hay vulneración a su derecho a defensa, máxime considerando que tomó conocimiento de la acción hace más de 3 meses, dilatando el procedimiento, **se rechaza el recurso de reposición.**

En **Santiago**, a **veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente



Tribunal : 3° Juzgado Civil de Santiago
Rol : C-4-713-2025
Caratulado : “Araya con Juri”
Procedimiento : Sumario
Cuaderno : Principal

Reposición

S. J. L. DE SANTIAGO (3°)

Eduardo Achu Moscoso, abogado, en representación de los demandados, en autos caratulados “*Araya con Juri*”, **Rol C-4.713-2025**, cuaderno principal, a S.S. respetuosamente digo:

Que, encontrándome dentro del plazo, vengo en interponer recurso de reposición en contra de la resolución de 16 de septiembre de 2025 (folio 27 “Resolución Recurrída”), que rechazó la suspensión de la audiencia de contestación y conciliación, fundando su decisión en un resolución que no ha sido notificada a esta parte, para que S.S. enmiende la resolución recurrida y en definitiva, suspenda audiencia de contestación y conciliación, hasta que sea notificada debidamente la resolución que se pronuncia respecto al incidente de sustitución del procedimiento.

La Resolución Recurrída rechazó la solicitud de corrección del procedimiento y de suspensión de la audiencia de contestación y conciliación fijada para el miércoles 24 de septiembre, argumentando que este tribunal ya se habría pronunciado, **con fecha 15 de julio de 2025, a folio 22**, respecto del incidente de sustitución del procedimiento interpuesto por esta parte.

No obstante, no consta en autos notificación alguna de dicha resolución por estado diario en la fecha indicada, ni se encuentra el referido folio disponible en el expediente, circunstancia que puede comprobarse mediante una simple revisión:

ROL: C-4713-2025

Est. Adm.: Sin archivar

Estado Proc.: Tramitación

Texto Demanda:

F. Ing.: 01/04/2025

Proc.: Sumario

Etapas: 2 Aud.Contes.y Concil./Recib. a prueba

Anexos de la causa:

JURI/ARAYA

Ubicación: Digital

Tribunal: 3º Juzgado Civil de Santiago

Certificado de Envío:

Ebook:

Historia Causa Cuaderno

1 - Principal

Información notificaciones receptor:

Historia

Litigantes

Notificaciones

Escritos por Resolver

Exhortos

Folio	Doc.	Anexo	Etapas	Trámite	Desc. Trámite	Fec. Trámite	Foja	G
27			Aud.Contes.y Concil./Recib. a prueba	Resolución	Mero trámite	16/09/2025	23	
25			Aud.Contes.y Concil./Recib. a prueba	Escrito	Reposición	15/09/2025	20	
24			Aud.Contes.y Concil./Recib. a prueba	Resolución	Mero trámite	08/08/2025	19	
23			Aud.Contes.y Concil./Recib. a prueba	Escrito	Curso progresivo a los autos	29/07/2025	16	
21					Incidente	03/07/2025	14	
20			Aud.Contes.y Concil./Recib. a prueba	Resolución	Autos para resolver	01/07/2025	13	

En este contexto, **al no haberse notificado debidamente** la resolución que resuelve el incidente de sustitución de procedimiento promovido por esta parte, a fecha 16 de junio de 2025 (folio 14), **resulta improcedente la realización de la audiencia de contestación y conciliación fijada para el miércoles 24 de septiembre del 2025.**

Especialmente si se considera que la solicitud tenía por objeto la sustitución del procedimiento sumario por el procedimiento ordinario. De este modo, al no haber tenido esta parte la posibilidad de conocer oportunamente la resolución recaída en dicho incidente, se le ha impedido pronunciarse respecto de la decisión del tribunal, lo que afecta directamente el derecho a defensa y las garantías propias del debido proceso.

POR TANTO,

SÍRVASE S.S. tener por interpuesto el recurso de reposición contra la resolución de fecha 16 de septiembre de 2025 (folio 27), admitirlo a tramitación y, en definitiva, enmendar la resolución recurrida, suspendiendo la audiencia de contestación y conciliación, hasta que sea notificada debidamente la resolución que se pronuncia respecto al incidente de sustitución del procedimiento.

NOMENCLATURA : 1. [62]Aud. de contestación y conciliación
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4713-2025
CARATULADO : JURI/ARAYA

Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco

gcm

A la hora señalada tiene lugar la audiencia de contestación y conciliación decretada en autos para el día de hoy, mediante videoconferencia, con la asistencia del abogado de la parte demandante, don **Franco Luis Anabalón Chacana**, cédula de identidad N° 15.999.889-4, y del abogado de la parte demandada, don **Nicolás Leonel Del Real Castillo**, cédula de identidad N° 17.406.323-0.

La parte demandante ratifica su demanda en todas sus partes.

CONTESTACIÓN: La parte demandada viene en contestar la demanda mediante minuta escrita que consta en la presentación de fecha 24 de septiembre del presente año, a folio 32, la que se tiene como parte integrante del presente comparendo y teniéndose por contestada la demanda en los términos expuestos.

Respecto a la solicitud del primer otrosí de la demanda de fecha 01 de abril de 2025, a folio 01, el Tribunal confiere **traslado** a la parte demandada.

En este acto, la parte demandada viene en evacuar el traslado conferido respecto a la solicitud de designación de administrador proindiviso de bienes comunes, solicitando que se rechace aquello por las razones esgrimidas en su escrito de contestación de folio 32, solicitando que se tengan dichos argumentos por reproducidos por razones de economía procesal.

El Tribunal tiene por evacuado el traslado. Se resolverá lo pertinente en su oportunidad.

CONCILIACIÓN: Llamadas las partes a conciliación, ésta no prospera por falta de acuerdo.



Sin perjuicio de lo anterior, se insta a las partes a dialogar sobre la posibilidad de proponer un administrador proindiviso de común acuerdo, que genere confianza a ambas, en atención a las restantes causas existentes entre aquellas y lo expuesto en los escritos de discusión.

Atendida la forma de realización de la audiencia, y no habiéndose implementado a la fecha un sistema que permita la obtención de firma electrónica simple o avanzada en forma expedita, la misma será suscrita únicamente por el Juez que presidió la audiencia, sin perjuicio de su correspondiente registro audiovisual.



Contestación de demanda.

S. J. L. en lo Civil de Santiago (3°)

Eduardo Achu Moscoso y **Nicolás del Real Castillo**, abogados, en representación de los demandados doña **Aída Rosemarie Laso Tirapegui** y don **Christian Mauricio Adrián Araya Laso**, en los autos caratulados “**Juri con Araya**”, Rol C-4713-2025, cuaderno principal, a S.S. respetuosamente decimos:

Que, encontrándonos dentro de plazo, contestamos la demanda de cese de goce gratuito, pago, restitución de inmuebles, e indemnización de perjuicios, interpuesta por don **Jorge Alejandro Juri Laso** en contra de nuestros representados, solicitando que se rechace la misma en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Como veremos, la demanda resulta inviable desde el momento en que don **Jorge Juri Laso** carece de legitimación activa para demandar, no siendo legítimo heredero de doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez**, cuestión que se encuentra pendiente de resolución en un juicio paralelo. A ello se suma además que la demanda es inepta, sin señalar la fuente de las acciones ejercitadas en nuestra contra.

Con independencia de lo anterior, no es efectivo que los demandados estén usando y gozando gratuitamente de los bienes de doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez**. Por el contrario, por una parte, ambos son mandatarios de doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez**, y en dicha calidad se han encargado de administrar dichos bienes, todo ello en resguardo del patrimonio de la mandante, según se acreditara en su oportunidad. Asimismo, en el caso particular de doña **Aída Rosemarie Laso Tirapegui**, aquella además es legítima heredera de doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez** —según reconoce el mismo demandante¹—, teniendo por tanto un título para usar y gozar de sus bienes.

De hecho, si alguien ha usado y gozado gratuitamente, y sin derecho alguno, bienes de doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez** ha sido el demandante don **Jorge Juri Laso**, negándose —hasta la fecha— a pagar suma alguna por el aprovechamiento indebido de los bienes de su abuela, abuso que se remonta a la época en que aquella se encontraba viva. Incluso, también ocupa sin título un inmueble de don **Christian Araya Laso**. Todo ello, además que don **Jorge Juri Laso** nunca se preocupó de los cuidados de su abuela, dejándola abandonada en sus últimos años de vida, y por ello es que resulta indigno de suceder a aquella.

¹ Demanda, p. 2.

Así las cosas, la demanda de autos no pasa de ser otro intento desesperado de don **Jorge Alejandro Juri Laso** por intentar obtener más bienes de su abuela, y sobre los cuales no tiene derecho, como es el caso de la demanda de nulidad interpuesta ante el 6° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-6511-2022 (“juicio civil de nulidad de compraventa”), y su posterior querella ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 1770-2024 (“juicio penal”), acciones con las que perseguía indebidamente la nulidad de una compraventa de un antiguo inmueble de doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez**, para luego tomar posesión sobre el mismo. Pero, tan instrumental resultaron dichas acciones, que el **Ministerio Público solicitó la orden de no perseverar en el procedimiento penal, lo cual fue acogido por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago**.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

1. Antes de entrar en el fondo de nuestra contestación, atendida la falta de toda explicación sobre quiénes son las partes, además de una serie de omisiones de hecho sobre la administración de los inmuebles sobre los que recaen las acciones —todo lo cual resulta indispensable para comprender lo instrumental de dichas acciones—, es necesario referirnos primeramente a la relación del demandante don **Jorge Alejandro Juri Laso** con su abuela, doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez**, y que dejan en evidencia no solo la falta de legitimación activa del actor para demandar, sino que, además, como ha sido él —y **no** nuestros representados— quien ha usado y gozado gratuita e indebidamente inmuebles de su abuela.

2. En efecto, al contrario de la conducta indolente de la contraria, nuestros representados —doña **Aída Rosemarie Laso Tirapegui** y don **Christian Araya Laso**— siempre se preocuparon del cuidado doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez**, luego de un grave Accidente Vascular (“A.V.E. Isquémico”), que sufrió en julio de 2017. Y fue en ese contexto que aquella otorgó a nuestros representados un mandato general para administrar sus bienes, encargo que han cumplido con celo y profesionalidad, hasta el día de hoy. Ello, a la par que don **Jorge Alejandro Juri Laso** nunca se preocupó del cuidado de su abuela, dejándola abandonada física, emocional y económicamente en los momentos más sensibles y difíciles, y por ello malamente le iba a confiar la administración de sus bienes.

I.1. **Antecedentes generales sobre la sucesión intestada de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez.**

3. Doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez** —abuela del demandante, y dueña de los inmuebles sobre los que aquel reclama el supuesto cese de uso gratuito— contrajo matrimonio el año 1947 con don **Alejandro Laso Correa**, y fruto de este matrimonio nacieron sus tres hijas: **Marisol Laso Tirapegui** (que no es parte del presente juicio), **Aída Rosemarie Laso Tirapegui** (demandada) y **Marta Laso Tirapegui** (fallecida).

4. Doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez** falleció el 14 de noviembre de 2020. Los potenciales herederos son sus dos hijas, **Marisol Laso Tirapegui** y **Aída Rosemarie Laso Tirapegui**, junto a su nieto **Jorge Juri Laso** (demandante), quien representaría a la tercera hija, **Marta Laso Tirapegui**, fallecida en 1982². Cabe agregar que su cónyuge, don **Alejandro Laso Correa**, falleció previamente en 1981, por lo cual no sería sucesor.

5. Así las cosas, y dado que al momento de fallecer doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez** no dejó ningún testamento —lo que excluye la existencia de legatarios—, en principio solo serían sus potenciales sucesores aquellos individualizados en el “Certificado de Posesión Efectiva”.

6. Con todo, como veremos, el demandante don **Jorge Juri Laso** no asistió a su abuela durante sus últimos años de vida, encontrándose esta última en un estado de “destitución”, atendida su delicada situación de salud, quien se encontraba postrada, luego del referido A.V.E Isquémico, ocurrido el 7 de julio de 2017, situación que era conocida con toda certeza por el demandante.

7. Lo anterior, pese a que en vida doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez** siempre veló por el cuidado y manutención de su nieto don **Jorge Juri Laso**, a quien trató como un verdadero hijo, preocupándose desde temprana edad de proveerle todo lo necesario, tanto en lo económico como en lo afectivo, supliendo con ello la labor de la madre fallecida. Pero el demandante don **Jorge Juri Laso** lejos de responder al cariño y cuidado de su abuela, cuando aquella lo necesitó, de forma voluntaria la abandonó totalmente de forma emocional, física y económica relegando sus deberes de cuidado para con su abuela enferma, y los descargó en nuestros representados —**Aída Rosemarie Laso Tirapegui** y **Christian Araya Laso**—, abandono que es repudiado por el Derecho, ya que lo vuelven indigno para suceder a su abuela, por configurar la causal del numeral 3° del artículo 968 CC.

I.2. Don Jorge Juri Laso constantemente recurrió a las ayudas económicas de su abuela y familia materna.

8. Para entender la conducta indolente de don **Jorge Juri Laso** con su abuela, resulta útil referirse brevemente a la relación entre ambos, la que se caracterizaba por una histórica dependencia económica de éste, quien, a la postre, se acostumbró a pedir constantes “ayudas económicas”, que nunca devolvió a su abuela doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez**.

² Certificado de Posesión Efectiva, otorgado por el Servicio de Registro Civil e identificación, con fecha 10 de noviembre de 2021, Número de Inscripción 55.120, año 2021.

9. Ante el abandono emocional y económico del demandante por su padre, don **Jorge Juri Laso**, desde una temprana edad dependió de su familia materna, principalmente de su abuela materna y de nuestra representada, doña **Aída Rosemarie Laso Tirapegui**. Era dicha abuela y nuestra representada, —su tía, **Aída Rosemarie Laso Tirapegui**—, quienes se preocuparon principalmente de pagar el colegio, comprar ropa, financiar vacaciones (en Chile y en el extranjero), pagar la alimentación y salud de don **Jorge Juri Laso**. Tanto es así, que, desde el primer año de vida del demandante, y por más 20 años, este último fue carga médica (en ISAPRE) de nuestra representada doña **Aída Rosemarie Laso Tirapegui**, y no de su padre, don **Jorge Juri Vigouroux**.

10. Si bien la familia materna del demandante —en especial nuestra representada doña **Aída Laso Tirapegui**, y su abuela **Marta Adriana Tirapegui Domínguez**— le otorgaron todos los cuidados y ayudas posibles al demandante, que le permitieron acceder a un mejor estándar de vida, pudiendo educarse y gozar de sistema de salud en ISAPRE, montar un negocio y tener ingresos, con el tiempo esto lamentablemente se transformó en un problema, ya que don **Jorge Juri Laso** se “acostumbró” a vivir del asistencialismo de su familia materna.

11. Cabe agregar que la abuela del demandante, doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez**, siempre fue una persona activa, dedicándose a lo largo de su vida a algunos negocios, por ejemplo, se dedicó a una pequeña crianza de animales (conejos, cerdos, etc.) también arrendaba un taxi, y con los ingresos que obtuvo de sus negocios logró adquirir algunas propiedades. Y por eso, ante los continuos requerimientos de “ayuda” de su nieto, el año 2004 doña **Marta Adriana Tirapegui** optó por entregarle al señor **Jorge Juri Laso** (por algunos años) la renta de la casa ubicada en calle Chile España 8316-B, comuna de La Cisterna, Santiago, con el importante sacrificio económico que ello significaba para aquella. En efecto, su abuela **Marta Adriana Tirapegui Domínguez** y su tía, nuestra representada doña **Aída Rosemarie Laso Tirapegui**, asumieron en todo lo esencial la alimentación, salud, educación, vivienda, vacaciones, y demás gastos del demandante.

12. Aunque lo anterior permitió a don **Jorge Juri Laso** acceder y terminar a una carrera universitaria, titulándose de ingeniero civil industrial en la Universidad de las Américas el año 2009, los ingresos a los que en un principio pudo acceder por dicha profesión no le parecían suficientes, para mantener el estilo de vida que él aspiraba.

13. En efecto, nada era suficiente para don **Jorge Juri Laso**. Con el pasar de los años continuó exigiendo más y más “ayudas” a su abuela. Entre los varios ejemplos, el demandado ocupó en el 2014 unas bodegas a su abuela, que —hasta la fecha— mantiene ocupadas con bienes personales (muebles y ropa), privando a su abuela y a sus legítimos herederos del uso y goce de estas bodegas, sin siquiera hacerse cargo de los gastos que generan las mismas.

14. De hecho, hasta donde tenemos conocimiento, don **Jorge Juri Laso** continúa ocupando 10 bodegas de su abuela, siendo una de ellas la bodega ubicada en calle Diagonal Paraguay, Rol SII 423-429, inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago bajo fojas 34774, número 504452, del registro de propiedad del año 2022 (“bodega ocupada por el Demandante”), y **sobre la cual —curiosamente— se solicita en autos a los demandados que cesen su uso y goce gratuito, en circunstancias que es el demandante quien realiza aquello**. Cabe agregar que don **Jorge Juri Laso** ocupa también una bodega de don **Christian Araya Laso**. Todo lo anterior, sin pagar don **Jorge Juri Laso** gasto o impuesto alguno por dichas ocupaciones. Huelgan comentarios.

15. Independiente de lo anterior, cabe destacar que el señor **Jorge Juri Laso** siempre tenía grandes aspiraciones, y por ello, el año 2014 decidió radicarse en Canadá, en búsqueda de mejores expectativas de trabajo. Pero no todo lo que brilla es oro, y tan pronto se radicó en el extranjero, don **Jorge Juri Laso** se dio cuenta que sus ingresos (nuevamente) no eran suficientes para mantener su estilo de vida, ya que le gustaba hacer onerosos viajes, por ejemplo, a Nueva York. La única forma de mantener su estilo de vida era solicitar constantemente dinero a su abuela.

16. Lo señalado son solo algunos de innumerables ejemplos, que dan cuenta de la preocupación y cariño constante que tenía doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez** por su nieto y demandante de autos don **Jorge Juri Laso**, el que, lamentablemente, no era recíproco según se desprende de sus acciones. Y por eso resulta aún más reprochable el total abandono y abuso económico del demandante a su abuela, luego que aquella cayera en un estado de destitución.

I.3. Don Jorge Juri Laso nunca colaboró con el cuidado y manutención de su abuela, especialmente en los momentos que ella más lo necesitaba, durante sus últimos años de vida y enfermedad.

17. Doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez** gozó de buena salud durante la mayor parte de su vida. Como adelantábamos, siempre fue una persona activa, a quien le gustaba realizar diversas actividades, entre ellas, dedicarse a los negocios, lo que le permitió formar su patrimonio. Así las cosas, nos encontramos frente a una persona que era muy inteligente y lúcida, hasta el final de sus días.

18. Tras enviudar en el año 1981, doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez** continuó viviendo en su casa ubicada en calle Santo Domingo N°1711, Santiago, junto con su sobrina doña **Carmen Gautier Laso**, y con nuestros representados —doña **Aída Rosemarie Laso Tirapegui** y don **Christian Araya Laso**—. Luego, a principios de los años noventa, vendió esta

propiedad y se mudó al departamento ubicado en calle Diagonal Paraguay N°254, Santiago, acompañada de su nieto don **Christian Araya Laso**.

19. En este punto es importante reiterar que doña **Marta Adriana Tirapegui** no era una persona con grandes ingresos. En sus últimos años de vida, en esencia, vivía de una pensión de viudez por su difunto marido, viendo mermado sus ingresos de las rentas que podría obtener de sus inmuebles, ya existían varios de ellos que estaban siendo ocupados por su nieto y demandante de autos don **Jorge Juri Laso**, sin pagar nada por ello.

20. Con el pasar de los años, y como resulta natural en toda persona de la tercera edad, doña **Marta Adriana Tirapegui** requirió que las visitas de sus familiares se hicieran más frecuentes, y que la acompañaran a sus controles médicos y exámenes. En este periodo, siempre estuvo apoyada por nuestros representados y demandados en estos autos —doña **Aída Rosemarie Laso Tirapegui** y don **Christian Araya Laso**—, y su sobrina doña **Carmen Gautier Laso**, quien vivía en su mismo edificio, de modo tal que ambas se acompañaban y se cuidaban mutuamente. En cambio, su otro nieto, el demandante don **Jorge Juri Laso**, poco y nada se preocupaba de su abuela.

21. Después del sensible fallecimiento de la sobrina de doña **Marta Adriana Tirapegui** (doña **Carmen Gautier Laso**, en el año 2007), solo nuestros representados continuaron la tarea de acompañar a doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez** en su diario vivir, preocupándose además de su cuidado, con la asistencia de una asesora del hogar (de lunes a viernes).

22. Esta dinámica familiar se mantuvo hasta el 7 de julio de 2017, fecha en que doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez** se desvaneció, y tuvo que ser llevada de urgencia por su nieto don **Christian Araya Laso**, al Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con una fuerte taquicardia. Una vez en el centro hospitalario los profesionales médicos diagnosticaron que la vida de doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez** estaba en grave peligro, siendo probable que no sobreviviera esa noche. Los únicos familiares que estuvieron en ese momento siempre con ella fueron los demandados de autos, don **Christian Araya Laso** y doña **Aída Rosemarie Laso Tirapegui**.

23. El demandante, don **Jorge Juri Laso**, fue puesto en conocimiento de este accidente por nuestros representados a las pocas horas de lo ocurrido el mismo. Pero aquel, lejos de preocuparse de la salud de su abuela, lo único que le interesaba es que no se “gastara tanto” en la hospitalización de su abuela, y al enterarse de los costos de esta hospitalización, en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, sugirió que fuera trasladada, lo antes posible, a un lugar “más barato”, para proteger el “patrimonio de la familia”.

24. Afortunadamente doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez** sobrevivió la primera noche, pero durante las semanas siguientes su condición continuó siendo extremadamente delicada, hasta que paulatinamente comenzó a estabilizarse y el riesgo vital disminuyó. Pero todo ello a costa de dejar serias secuelas motrices para doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez**, quien desde este incidente nunca más podría volver a valerse por sí misma, ya que quedó postrada.

25. Durante todo el tiempo de hospitalización y convalecencia, que se extendió por aproximadamente 3 años y 4 meses, doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez** no fue visitada por su nieto don **Jorge Juri Laso**. De hecho, desde el año 2014 este nieto dejó de ver a su abuela, luego de radicarse en Canadá, a la vez que siguió usando y gozando gratuitamente de los inmuebles de su abuela. Ello contrasta radicalmente con la conducta de nuestros representados, quienes siempre estuvieron acompañando a su madre y abuela, preocupándose de que estuviera asistida durante día y noche, supervisando los cuidados, asistiéndola y haciendo turnos 24 horas por día los dos meses durante los cuales doña **Marta Adriana Tirapegui** estuvo hospitalizada en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, y además posteriormente durante los 3 años y 4 meses de sobrevida que fueron logrados gracias a los esmerados cuidados que nuestros representados le brindaron.

26. La hospitalización se prolongó por 59 días, y luego su enfermedad se extendió por aproximadamente por otros 3 años y 4 meses. Dado que el sistema de salud de la madre y abuela, doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez**, era el Fondo Nacional de Salud (“FONASA”), su cobertura de salud fue escasa, debiendo nuevamente preocuparse nuestros representados de ver este gasto y financiar los costos ocasionados por la enfermedad de aquella, lo que incluso requirió vender inmuebles de los demandados para financiar aquello. Todas estas decisiones fueron avaladas por el demandado don **Jorge Juri Laso**, quien no tenía mayor interés en invertir tiempo, dinero, y energías en preocuparse y/o financiar los cuidados de su abuela.

27. Antes que doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez** saliera del hospital, nuestros representados arrendaron un departamento frente al de su madre y abuela, el cual se habilitó como una *Home Clinic*, para su mayor comodidad y mejor recuperación. En el nuevo departamento nuestros representados instalaron los equipamientos especializados para su cuidado tales como catre clínico eléctrico, colchón anti escaras, máquina concentradora de oxígeno, cilindros de oxígeno, monitor cardíaco, máquina extractora de flemas, máquina de nebulizaciones, máquinas de alimentación e hidratación, grúa para enfermos, silla de ruedas, etc.

28. Después del A.V.E. Isquémico, y ya en su hogar, doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez** fue recuperando paulatina y totalmente sus capacidades cognitivas, al punto tal que se logró su total recuperación en este aspecto, según consta en diversos certificados médicos.

Ello, sin perjuicio que el accidente repercutió gravemente en sus capacidades motrices para valerse por sí misma. En un comienzo solo podía alimentarse por sonda, y luego si bien su condición mejoró paulatinamente, de todos modos, quedó con graves problemas de motricidad en sus manos, que le impedían sujetar correctamente utensilios tan básicos como una cuchara, por lo que requería ayuda de terceros para alimentarse.

29. Tampoco doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez** podía moverse de forma independiente, encontrándose postrada, solo pudiendo sentarse con ayuda de otras personas, requiriendo de asistencia para su aseo diario, alimentación, administración de medicamentos, mudas (un mínimo de seis al día), y cambios de posición cada tres horas (día y noche), para evitar la formación de escaras.

30. Así las cosas, desde entonces doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez** requeriría una serie de cuidados especiales las 24 horas del día durante 40 meses, lo que se tradujo en que debieron contratarse visitas de médicos para sus controles además, de otros profesionales tales como: cuidadoras, enfermeras y kinesiólogos, quienes a diario —y conforme a su especialidad— debían preocuparse de su tratamiento psicomotriz y respiratorio, masajes de drenaje linfático, controlar su presión, saturación de oxígeno, administración de medicamentos y vacunas, limpieza, cuidado de la piel y de una alimentación especial, entre otras cosas, todo esto supervisado y asistido por nuestros representados, juntos con organizarse aquellos en turnos durante día y noche para velar por su madre y abuela. Todo esto se financió sin ayuda alguna del demandante don **Jorge Juri Laso**.

31. Todo lo anterior, sumado a que doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez** necesitaba de constantes controles médicos, exámenes de sangre, radiografías, cuidadoras, kinesiólogos, etc., requiriendo de la contratación de ambulancias para su transporte a los centros médicos respectivos, visitas de médicos y toma de exámenes a domicilio.

32. Lamentablemente, frente a esta nueva realidad, desde un inicio don **Jorge Juri Laso** se negó a ayudar a su abuela. Derechamente no aportó nada para su cuidado. Tampoco ayudó ni aportó en nada la otra hija de doña **Marta Adriana Tirapegui**, la señora **Marisol Laso Tirapegui**.

33. Esta situación obligó a nuestros representados —doña **Aída Rosemarie Laso Tirapegui** y don **Christian Araya Laso**— que tuvieran que asumir prácticamente toda la carga del cuidado de su madre y abuela, lo que no se limitó solamente a adquirir los equipos médicos, fármacos, insumos y alimentos clínicos para su cuidado, sino que además supervisar y ayudar a los profesionales a cargo de los tratamientos de doña **Marta Tirapegui Domínguez**, durante los 40 meses que duró la enfermedad.

I.4. Doña Marta Tirapegui Domínguez otorgó un mandato general de administración a su hija Aída Rosemarie Laso Tirapegui y a su nieto Christian Araya Laso.

34. Como adelantábamos, si bien luego que doña **Marta Tirapegui Domínguez** retornó a su hogar luego del A.V.E. Isquémico, y ante los cuidados que le brindaron nuestros representados, pudo recuperarse desde el punto de vista cognitivo, ya no podía valerse por sí misma, lo que dificultaba seguir atendiendo la administración de sus bienes, y en particular los inmuebles que adquirió a lo largo de su vida, con el fruto de su trabajo.

35. En este contexto —y ante el total abandono del demandante don **Jorge Juri Laso**, y de su otra hija doña **Marisol Laso Tirapegui**—, es que doña **Marta Tirapegui Domínguez** optó por confiar la administración de sus bienes a sus familiares más cercanos, y que habían cuidado siempre de ella, su hija y nieto doña **Aída Rosemarie Laso Tirapegui** y don **Christian Araya Laso**.

36. Y, por ello, es que el 18 de febrero de 2019 doña **Marta Tirapegui Domínguez** otorgó ante la señora notario **María Paz Valdés Vejar**, de la 32° Notaría de Santiago, un “mandato general”, por el cual le confirió “*poder general amplio con administración y disposición de bienes a doña AIDA ROSEMARIE LASO TIRAPEGUI [...] y a don CHRISTIAN MAURICIO ADRIAN ARAYA LASO*”³, reconociendo expresamente a los mandatarios, entre otras facultades, las de representar a la mandante en “*todos los asuntos, negocios y actos de cualquier naturaleza, sin limitación alguna que tenga o lo que ocurran en lo sucesivo*”⁴, pudiendo en ejercicio del mandato “*cobrar, percibir y otorgar recibos*”⁵; o “*celebrar contratos de cualquier especie*”⁶.

37. Y, es en ejercicio de dicho mandato, que los demandados de autos se han dedicado a administrar los bienes de doña **Marta Tirapegui Domínguez**, lo cual no se ha limitado a dar en arriendo bienes inmuebles, bajo condiciones de mercado, sino que, de igual o mayor importancia, preocupándose de su mantención, lo que implica pagar sus servicios básicos, gastos comunes, reparaciones e impuesto territorial, entre otras cosas.

38. Por tanto, no es cierto que los demandados se encuentren “*usando y gozando gratuitamente*” de los inmuebles de doña **Marta Tirapegui Domínguez**. Al contrario, ese uso y goce pertenece a los terceros a quienes se le han arrendado dichos inmuebles, en la medida que ellos han podido ser arrendados conforme las condiciones del mercado lo han permitido. Este sería el caso del (1)

³ Mandato de fecha 18 de febrero de 2019, p. 1.

⁴ Mandato de fecha 18 de febrero de 2019, p. 2.

⁵ Mandato de fecha 18 de febrero de 2019, p. 2.

⁶ Mandato de fecha 18 de febrero de 2019, p. 3.

inmueble Rol SII 387-383, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago bajo fojas 34771, número 50450, del registro de propiedad del año 2022; **(2)** inmueble Rol SII 387-384, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago bajo fojas 34772, número 50451, del registro de propiedad del año 2022; y el **(3)** inmueble Rol SII 3228-3, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago bajo fojas 13163, número 12200, del registro de propiedad del año 2022, todos ellos objetos de la demanda de autos.

39. En otros casos, el uso y goce gratuito ha recaído en el propio demandante don **Jorge Juri Laso**, como es la situación de la bodega ocupada por el Demandante, y que se individualiza en la demanda como el **(4)** inmueble Rol SII 423-429, inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago bajo fojas 34774, número 504452, del registro de propiedad del año 2022. Ello, además de las otras bodegas ocupadas por el demandante, a las que nos hemos referido previamente.

40. Finalmente, cabe agregar que tratándose del **(5)** inmueble Rol SII 387-491, inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago bajo fojas 34771, número 50450, del registro de propiedad del año 2022, también individualizado en la demanda, no se encuentra ocupado por nuestros representados. Menos aún han realizado un uso y goce gratuito del mismo. Dicho inmueble está más bien ocupado con bienes muebles de la abuela del demandante, doña **Marta Tirapegui Domínguez**.

41. Así las cosas, no siendo efectivo el supuesto de hecho sobre el cual se construye la demanda, y careciendo la actora de legitimación activa para demandar, ello demuestra que la demanda no puede prosperar.

II. CONTESTACIÓN DE DEMANDA

42. Contestando la referida demanda, solicitamos su total rechazo, con expresa condenación en costas, por cuando no son efectivos los hechos en que se funda, salvo que consignemos lo contrario, y/o la interpretación que se hace del derecho, causa por la cual corresponderá al demandante justificar aquellos, conforme a lo previsto en el artículo 1698 del Código Civil.

43. Con independencia de lo anterior, y según veremos en detalle, la demanda resulta inviable tanto en la forma como en el fondo. En la forma, porque es evidente que el actor carece de legitimación activa, sin que sea tampoco capaz de explicar la procedencia jurídica de sus acciones, todo lo cual vuelve en inviable su demanda. Y, en el fondo, no siendo efectivo que los demandados se encuentren usando y gozando gratuitamente de los inmuebles referidos en la demanda, ninguna de las acciones puede prosperar.

II.1. Excepción de falta de legitimación activa *ad causam*: Don Jorge Juri Laso es indigno para suceder a doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez.

44. En *primer lugar*, se opone la excepción de falta de legitimación activa del demandante don **Jorge Juri Laso**, en tanto aquel es indigno para suceder a doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez**, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 968 del Código Civil.

45. En efecto, dispone dicha norma que son indignos para suceder como herederos “[e]/ *consanguíneo dentro del sexto grado inclusive, que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo*”. Y este es justamente el caso de don **Jorge Juri Laso** respecto de su abuela doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez**, quien se encontraba en un estado de “destitución” durante sus últimos años de vida, a consecuencia de sus problemas de salud derivados del A.V.E. Isquémico del año 2017 y posterior cáncer, y no fue socorrida por su nieto.

46. Al respecto, cabe reiterar que doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez** quedó postrada sin posibilidades de valerse por sí misma en su cotidianeidad, requiriendo de cuidados especiales las 24 horas del día. Al mismo tiempo, requería de tratamiento de salud especial (tratamientos kinesiológicos, cuidadoras, suministro externo de oxígeno, administración de medicamentos, alimentación clínica por sonda etc.), y controles médicos de su salud, todo lo cual no era cubierto en tiempo y forma por su sistema de salud —FONASA—, y que no podían ser costeados por aquella con sus ingresos mensuales. Así, es evidente que la abuela del demandado, por una parte, carecía de los medios económicos suficientes para hacerse cargo de sus necesidades vitales (concepción estricta de “destitución”⁷).

47. Y, pese a que sobre don **Jorge Juri Laso** —en su calidad de potencial heredero de su abuela— recaía un deber de cuidado y resguardo de ésta, lejos de cumplir con dicho deber, no se preocupó de la misma, **no visitándola por más de 7 años**, tampoco brindó ayuda económica para su enfermedad ni asistió a su funeral.

48. Por tanto, es este abandono del demandante con su abuela, lo que lo vuelven indigno de suceder a la misma y, por tanto, que carezca de legitimación activa *ad causam* para demandar en resguardo de sus bienes, sobre los que carece de interés alguno, por ser ajenos al mismo. Cabe agregar que la indignidad de suceder de don **Jorge Juri Laso** son conocidos actualmente por el

⁷ Al respecto, don LUIS CLARO SOLAR, siguiendo la concepción estricta de la causal en comento, explica que “*si el consanguíneo que a pesar del vínculo de parentesco que lo liga, ha abandonado a la persona de cuya sucesión se trata, cuando ésta había caído en demencia o en la indigencia y era, por lo mismo, más acreedora a la protección y ayuda de su pariente, no es evidentemente digno de ser su legatario o heredero. [...] La ley está inspirada en un sentimiento de moralidad desconocido por el que se ha resistido a asistir y ayudar a su pariente, a quien está llamado a heredar, cuando lo ve en la desgracia y en la miseria*”. CLARO SOLAR, LUIS (1940). *Explicaciones de Derecho Civil y Comparado. De la Sucesión por Causa de Muerte*. Tomo XIII. Santiago. páginas 91 y 92.

19° Juzgado Civil de Santiago, causa Rol C-4776-2025, caratulados “*Laso con Juri*” (“juicio de indignidad para suceder”).

II.2. Excepción de falta de litispendencia por conexidad: La determinación de la indignidad para suceder de don Jorge Juri Laso por el 19° Juzgado Civil de Santiago incidirá directamente en las acciones de autos.

49. En relación con lo anterior, atendido que la actora ejercita sus acciones invocando su calidad de supuesto heredero de doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez**, y siendo dicha calidad discutida ante el 19° Juzgado Civil de Santiago, en el juicio de indignidad para suceder, ello determina que **no puede fallarse los presentes autos sin que previamente se resuelva aquel conocido por el 19° Juzgado Civil de Santiago, atendida la relación de conexidad que existe entre ambos juicios.** Y por ello oponemos la excepción de litispendencia.

50. Al respecto, cabe señalar que si bien el término “litis pendencia” no está definido en nuestra legislación procesal⁸, nuestra doctrina y jurisprudencia han desarrollado este concepto distinguiendo la litispendencia por identidad de la litispendencia por conexidad.

51. La litis pendencia por identidad, como el nombre lo indica, se refiere al caso en que concurre la triple identidad entre dos juicios: iguales partes, causa de pedir y cosa pedida. En palabras de nuestra Excma. Corte Suprema: “[s]us requisitos son, por consiguiente, la existencia de dos pleitos en coetánea tramitación -aun cuando sus respectivos estadios procesales no sean coincidentes- y, además, los mismos presupuestos que nutren el instituto de á la cosa juzgada: identidad legal de partes, de objeto pedido y causa de pedir” (énfasis agregado)⁹.

52. En cambio, la presente excepción corresponde a la llamada **litis pendencia por conexidad**, y que se produce cuando, pese a no existir triple identidad entre dos juicios, **el fallo que se pronuncie en uno podrá producir el efecto de cosa juzgada en el otro.**

53. Tal como lo ha reconocido nuestra Excma. Corte Suprema: “[...] cuando no concurriendo las mencionadas tres identidades, el primer y segundo proceso se encuentran vinculados por conexidad, en términos tales que la sentencia que baya de pronunciarse en un juicio deba producir la excepción de cosa juzgada en el otro”

¹⁰. Y este es justamente nuestro caso.

⁸ Esto a diferencia del Código de Derecho Internacional Privado, al que recurre nuestra doctrina nacional en la materia, y que dispone en su artículo 394 lo siguiente: “la *litis pendencia por pleito en otro de los Estados contratantes, podrá alegarse en materia civil, cuando la sentencia que se dicte en uno de ellos haya de producir en el otro los efectos de cosa juzgada* (énfasis agregado)”

⁹ Excma. Corte Suprema, número de ingreso corte 39.765-2017, sentencia de 13 de marzo de 2018.

¹⁰ Excma. Corte Suprema, número de ingreso corte 993-2002, sentencia de 22 de agosto de 2002.

54. En efecto, lo que se resuelva por el 19° Juzgado Civil de Santiago en el juicio de indignidad para suceder, determinara que la actora carece de legitimación para representar y/u obrar en interés de la masa hereditaria de doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez**, por ser indigno de suceder a aquella. Y, por ello, la cosa juzgada que produzca dicho fallo naturalmente afectara los presentes autos.

55. En este sentido, ha señalado nuestra Excma. Corte Suprema que la litis pendencia por conexidad se produce cuando, pese a no existir identidad entre dos juicios, el fallo que se pronuncie en uno podrá producir el efecto de cosa juzgada en el otro:

“[...] cuando no concurriendo las mencionadas tres identidades, el primer y segundo proceso se encuentran vinculados por conexidad, en términos tales que la sentencia que haya de pronunciarse en un juicio deba producir la excepción de cosa juzgada en el otro” (énfasis agregado).

Excma. Corte Suprema, número de ingreso corte 993-2002, sentencia de 22 de agosto de 2002

56. Lo anterior resulta más evidente aún considerando que los intervinientes en ambos juicios son los mismos, con la diferencia que en el juicio seguido ante el 19° Juzgado Civil de Santiago la suscrita **Aída Rosemarie Laso Tirapegui** es demandante, y don **Jorge Juri Laso** es demandado.

57. Por todo lo anterior debe acogerse la excepción de litis pendencia, produciéndose el efecto de paralizar el juicio más nuevo –como ha resuelto la Il. Corte de Apelaciones de Santiago¹¹–, quedando en suspenso (“pendencia”) los presentes autos a la espera que se falle el procedimiento ordinario conocido por el 19° Juzgado Civil de Santiago, causa Rol C-4776-2025, por sentencia firme.

II.3. La demanda es inepta e inviable: No se indica la fuente de las acciones de pago, restitución e indemnización de perjuicios.

58. Sin perjuicio de las excepciones de falta de legitimación activa y litispendencia por conexidad, cabe señalar que la demanda es inepta e inviable, por no señalar la supuesta fuente de las acciones de cese de pago, restitución e indemnización de perjuicios.

59. En particular, don **Jorge Juri Laso** solicita con su demanda que se ordene “**cese de goce gratuito sobre los inmuebles** referidos en lo principal, en contra de los demandados, ya individualizados, decretando en definitiva que cesa este, **restituyendo el mismo en la medida y a quien**

¹¹ Il. Corte de Apelaciones de Santiago, número de ingreso corte 7.774-2013, sentencia de 5 de mayo de 2014, considerando séptimo.

corresponda, debiendo pagarse los frutos correspondientes, desde la data del fallecimiento de Marta Tirapegui Domínguez, o desde la fecha que S.S. determine conforme a derecho, reservándome la facultad de discutir el monto de los perjuicios en la etapa de cumplimiento del fallo o en otro juicio diverso, según lo dispuesto en el artículo 173 del C.P.C., con costas”¹².

60. Es decir, de lo que se entiende, serían cuatro las acciones ejercitadas: **(1)** cese gratuito sobre inmuebles, que pertenecerían a la herencia de doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez**; **(2)** restitución de los inmuebles “*a quien corresponda*”; **(3)** pago de los frutos (no se indica beneficiario); y **(4)** indemnización de perjuicios, reservándose la discusión para la etapa de ejecución del fallo. Pero la demanda **no** nos dice cuál sería la fuente de estas tres últimas acciones u obligaciones.

61. En particular, tratándose de la acción de “*restitución*” de los inmuebles a “*quién corresponda*”, no se entiende a quienes supuestamente cree la actora que deben restituirse los mismos, confusión que es más patente aún considerando que la posesión legal de los mismos pertenece a los herederos de doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez**, desde su fallecimiento; y la posesión material, respecto de los inmuebles arrendados en ejecución del mandato que otorgó doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez**, pertenece a los respectivos arrendatarios, quienes NO son parte del presente juicio. Y, por ello, malamente S.S. podría ordenar que estos terceros arrendatarios restituyan dichos inmuebles.

62. Luego, respecto a la acción de “*restitución de frutos*”, no se entiende qué frutos se están solicitando restituir, quiénes los percibieron y cuándo, ni siquiera hay un detalle de los frutos cuya restitución se están alegando. De hecho, esto es contradictorio con la demanda, que alega el “*uso y goce gratuito*” de los inmuebles por los demandados, lo que supone que no se percibieron frutos por los mismos.

63. Y, finalmente, respecto de la “*acción indemnizatoria*”, nuevamente no se entiende cuál sería su fuente. ¿Responsabilidad emanada del cuasicontrato de comunidad? ¿Responsabilidad extracontractual? Y esto no es menor, ya que cada una de estas acciones se rigen por reglas distintas. Es más, si la contraria estimaba que estamos ante una acción que se rige por las reglas de la responsabilidad extracontractual, **NO** podía reservarse la discusión de los frutos y perjuicios para la ejecución, en base al artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, según lo resuelto por nuestra jurisprudencia.

¹² Demanda, pp. 4-5.

64. Cabe agregar que también la acción de “*cese de goce gratuito de inmuebles*” está plagada de vacíos y contradicciones, en tanto se invocan normas —artículos 2304, 2305, 2081 del Código Civil; artículos 655 y 653 del Código de Procedimiento Civil— que no se refieren a dicha acción.

65. En efecto, las referidas normas del Código Civil invocadas en la demanda, además de regular el cuasicontrato de comunidad, luego agregan que, si la administración no se le otorga a ningún socio en particular, se “*entenderá que cada uno de ellos ha recibido de los otros el poder de administrar*” (artículo 2081, Código Civil), situación en la que se encontraría doña **Aída Rosmerie Laso Tirapegui**, legítima heredera de doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez**, y por eso es que a los otros “socios” o “herederos” de la comunidad solo se les otorga derecho a oponerse a actos de administración “*mientras esté pendiente su ejecución o no haya producido efectos legales*” (numeral 1º, artículo 2081, Código Civil).

66. Pero, como adelantábamos en este caso, la administración realizada por doña **Aída Rosmerie Laso Tirapegui**, en su calidad de mandataria —no de heredera—, y por don **Christian Araya Laso**, para dar en arriendo los bienes de esta última, ya han producido sus efectos, no están pendientes, por lo que en ningún caso quedan comprendidos en el primer caso del artículo 2081 del Código Civil. Tampoco estamos en el caso que un “socio” u “heredero” este solicitando expensas de conservación de los bienes comunes (numeral 2º, artículo 2081, Código Civil); ni en que se estén realizando innovaciones en inmuebles comunes (numeral 3º, artículo 2081, Código Civil). Por tanto, no se entiende por qué se invoca dicha norma para sustentar un cese de uso gratuito de un inmueble, lo que vuelve en inepta e inteligible a la demanda.

67. Tenga presente S.S. que conforme con en el artículo 254 del CPC todo demandante tiene el deber y la carga de explicar y fundamentar su demanda. No basta con realizar una imputación genérica, invocando normas sin conexión a sus imputaciones, y seguida de una petición, pues eso no satisface la carga de la afirmación, que es un requisito previo y necesario para satisfacer la posterior carga de la prueba.

68. Al respecto nuestra jurisprudencia ha fallado que las partes no sólo tienen el deber de acreditar los hechos que alegan, sino que previamente deben introducirlos, explicarlos y si no se

cumple con ello debe rechazarse la demanda¹³, en igual sentido se ha pronunciado nuestra doctrina¹⁴.

69. En definitiva, la demanda está plagada de vacíos y contradicciones, que la vuelven inepta e inviable, razón por la que, en cualquier caso, deberá ser rechazada.

II.4. Inexistencia de un uso y goce gratuito: Los inmuebles invocados en la demanda se encuentran arrendados, en ejercicio del mandato, o bien se encuentran desocupados.

70. Con independencia de todo lo dicho, la demanda además debe ser rechazada por no ser efectivos los hechos en que se sustenta, sin que exista un uso y goce gratuito de los inmuebles señalados en la misma por parte de nuestros representados.

71. En efecto, en primer lugar, es importante destacar que nada de irregular existe en la administración que ejerce hasta la fecha doña **Aída Rosemarie Laso Tirapegui** y don **Christian Araya Laso** de los inmuebles de su madre y abuela. Ello, en tanto el mandato general que les fue otorgado sigue vigente, de conformidad al artículo 2168 del Código Civil, norma que dispone que, si bien la regla general es que la muerte del mandante pone fin al mandato, ello no

¹³ Iltma. Corte de Apelaciones de Copiapó, número ingreso corte5-2014: “El problema generado por la falta de explicitación de los elementos fácticos del fundamento jurídico de la pretensión de la actora es anterior a la prueba de los hechos, **dice relación con la carga de la alegación y los efectos de su incumplimiento**. Si bien es cierto que no todos los hechos necesitan prueba, como lo afirma el apelante en su recurso, **no debemos olvidar que todos los hechos importantes deben ser afirmados si se quiere que se los tome en cuenta para la sentencia** (...). Entonces, aquella parte cuya petición no puede tener éxito sin dicha afirmación, soporta la carga de la alegación y debe experimentar el perjuicio que conlleva tal omisión. (...) Que, para el caso que nos ocupa, **como la parte demandante no aportó, mediante la respectiva afirmación, todos los presupuestos fácticos de los preceptos jurídicos que regulan el objeto del juicio, corresponden rechazar su demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile**, pues sin tales elementos de hecho el fundamento jurídico de su pretensión no se hace operativo, o sea deviene inaplicable. **Es el quien debe soportar el efecto jurídico desfavorable del incumplimiento de la carga de la alegación**”.

¹⁴ De acuerdo al profesor Raúl Tavolarí Oliveros: “La afirmación de los elementos de la acción y entre ellos los del interés o legitimación, es indispensable para el correcto planteamiento en la demanda de los hechos en que se funda. “En un procedimiento basado en la máxima dispositiva, se lee en Rosenberg, **las partes no sólo tienen que probar los hechos necesarios para la decisión, sino que también deben introducirlos en el proceso mediante su afirmación convirtiéndolos de este modo en fundamentos de la sentencia**. En esto estriba el concepto de la carga de la afirmación (también llamada carga de la alegación) (Leo Rosenberg. “La carga de la prueba”, traducción de E. Kroteschin, Buenos Aires, 1956, Ediciones Jurídicas Europa-América; pág. 39). No se trata, por cierto, de una exigencia meramente teórica sacada de los libros europeos y que pueda ser mirada con desdén por los que se llaman a sí mismos “prácticos”. Por el contrario, resulta fácil demostrar que “la carga de la afirmación está impuesta por textos expresos de la ley patria”. El artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, manda que en el libelo del actor se contenga “la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya” y, en parangón, el artículo 309 del mismo Código exige lo propio, tratándose del escrito de contestación. **La demanda correcta sufre, pues, la carga de afirmar los hechos y las situaciones jurídicas que sirvan de apoyo a las peticiones que contiene**. No se habla de una obligación en el sentido de un deber coercible, como en el Derecho Civil, pero **sí de un requisito cuya no satisfacción acarrea consecuencias jurídicas. La demanda que no contiene las exigencias del artículo 254, como la contestación que no atienda a las del artículo 309, queda en condición desmedrada porque no podrá rendir prueba sobre los hechos que en ella no se afirmaron, ni obtener sentencia favorable**. No debe olvidarse a este respecto que el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil dispone categóricamente que “sólo podrán fijarse como puntos de prueba los hechos sustanciales controvertidos en los escritos anteriores a la resolución que ordena recibirla” y que al tenor del artículo 160 del mismo Código las sentencias se pronunciarán conforme al escrito del proceso y no podrán extenderse a puntos que no hayan sido expresamente sometidos a juicio por las partes. Las reglas de los artículos 254, 309, 318 y 160 del Código de Procedimiento Civil, son, como es obvio, aplicaciones específicas del “principio dispositivo” que recuerda Rosenberg en la pág. 39 de su “Carga de la Prueba”. TAVOLARI OLIVEROS, RAÚL (2010). Doctrinas Esenciales. Derecho Comercial. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, pp. 775-785.

ocurre en caso de que de la terminación “*se sigue perjuicio a los herederos del mandante*”, en cuyo caso “*será obligado [el mandatario] a finalizar la gestión principiada.*”

72. En este caso, no estando interesado el demandante en administrar los bienes de la doña **Marta Tirapegui**, la ejecución del mandato no solo es procedente, sino que además indispensable para la conservación de los bienes de la masa hereditaria, y que su valor no disminuya. Dicha administración no se limita a cobrar rentas, sino que también a pagar impuestos, arreglos, reparaciones, y cuentas de servicios asociadas a la mantención de los inmuebles de la comunidad hereditaria, entre otras cosas.

73. Por lo demás, en segundo lugar, cabe recalcar que tratándose de doña **Aída Rosemarie Laso Tirapegui**, aquella tiene la calidad de legítima heredera de su madre doña **Marta Tirapegui Domínguez**, por lo que, en cualquier caso, dicha demandada se encuentra autorizada para realizar la administración de la masa hereditaria, por aplicación del mandato tácito y recíproco que existe entre los herederos, por aplicación de los artículos 2305 y 2081 del Código Civil, según ha resuelto reiteradamente nuestra jurisprudencia¹⁵.

74. En tercer lugar, cabe agregar que el mandato conferido expresamente facultaba a nuestros representados para arrendar los bienes raíces de la causante, habiéndose celebrado en ejercicio de dicha facultad contratos de arriendo respecto de **(1)** inmueble Rol SII 387-383, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago bajo fojas 34771, número 50450, del registro de propiedad del año 2022; **(2)** inmueble Rol SII 387-384, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago bajo fojas 34772, número 50451, del registro de propiedad del año 2022; y el **(3)** inmueble Rol SII 3228-3, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago bajo fojas 13163, número 12200, del registro de propiedad del año 2022. En consecuencia, no hay uso y goce gratuito de esta parte, hay uso y goce de terceros (que no son parte del presente juicio), en virtud de un contrato de arriendo. Y dichos arriendos se celebraron en legítimo ejercicio del mandato otorgado a nuestros representados.

75. Finalmente, en cuarto lugar, debe advertirse que doña **Aída Rosemarie Laso**, en su condición de heredera, se encuentra habilitada para usar y gozar de los bienes de la comunidad hereditaria. Situación distinta ocurre con el demandante don **Jorge Juri Laso**, quien, además de

¹⁵ En este sentido, ha fallado en reiteradas ocasiones nuestra Excm. Corte Suprema que “*conforme a lo prescrito por el artículo 2305 del Código Civil, el derecho de cada comunero sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social y, según esto, con arreglo a la norma del artículo 2081 del mencionado Código, el que no se haya otorgado la administración a uno o más de los socios, en este caso comuneros, se tenderá que cada uno de ellos ha recibido de los demás el poder de administrar con la facultad de cuidar de la conservación, reparación y mejora de los objetos que conforman el haber común en este caso, entre otras. Este mandato tácito y recíproco entre los socios —previsto por la ley— llevado al caso de los propietarios de la cosa común que no actúan de consuno, hace concluir el derecho que éstos tienen, individualmente considerados, para salvaguardar ese patrimonio indiviso de tal manera que, ya sea uno solo o varios de ellos, pueden ejercer tales acciones*”. Excm. Corte Suprema, número ingreso corte 37.999 – 2017. sentencia de fecha 23 de mayo de 2019, Considerando Noveno. .

carecer de título alguno para detentar la posesión del inmueble Rol SII 423-429, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago bajo fojas 34774, número 504452, del registro de propiedad del año 2022, se encuentra afecto a una causal de indignidad sucesoria, por lo que dicha ocupación carece de todo sustento jurídico.

II.5. Improcedencia de la reserva de los perjuicios: La reserva de la discusión de los perjuicios no procede en responsabilidad extracontractual.

76. Para el caso hipotético e improbable que S.S. considere que la acción indemnizatoria es procedente, y que esta se funda en el régimen de responsabilidad extracontractual, debe rechazarse la reserva de derechos para discutir la especie y monto de los perjuicios conforme al artículo 173 del Código de Procedimiento Civil.

77. En efecto, la doctrina y la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha señalado que en materia de responsabilidad extracontractual no resulta procedente la reserva de derechos establecida en el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil.

78. Al respecto don ARTURO ALESSANDRI nos enseña que: “Los jueces del fondo son soberanos para fijar el monto de la indemnización. Se trata de una mera cuestión de hecho entregada a su prudencia y que escapa, por lo mismo, a la revisión del tribunal de casación, toda vez que la ley no ha señalado las normas que deben observarse para determinar ese monto. Los jueces pueden, pues, regularlo discrecionalmente según el mérito del proceso, aunque no se hayan establecido las bases a que se refiere el art. 196 C.P.C. Una jurisprudencia que puede considerarse definitivamente establecida decide que este precepto es inaplicable a la regulación de los perjuicios causados por un delito o cuasidelito, pues solo se refiere a los que provengan del incumplimiento de obligaciones contractuales o de relaciones jurídicas preexistentes¹⁶.”

79. Por su parte la Excma. Corte Suprema ha sido enfática en afirmar que la reserva para discutir sobre la naturaleza de los perjuicios, contemplada en el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil se concibe para casos de responsabilidad contractual. De hecho, siguiendo a Alessandri, la Excma. Corte Suprema ha resuelto que esta reserva no resulta aplicable a los daños derivados de ilícitos civiles (delitos o cuasidelitos). Al efecto, ha resuelto la Excma. Corte Suprema que:

“en un juicio que tiene por único objeto discutir la obligación de indemnizar perjuicios en sede de responsabilidad extracontractual, si éstos no son alegados y

¹⁶ ALESSANDRI RODRÍGUEZ. ARTURO (1943). De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil chileno:(título 35 del Libro IV del Código Civil). Editorial Jurídica de Chile. Pp. 577-578.

comprobados -lo que supone en contrario litigar sobre su especie y monto o al menos sobre las bases que sirvan para su liquidación en la etapa de ejecución del fallo- no podría acogerse la demanda, porque faltando uno de sus elementos esenciales dicha responsabilidad civil no queda configurada y su existencia no puede ser declarada. El daño pasa a ser así un presupuesto ineludible de la acción.”¹⁷

80. En definitiva, tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en que la reserva prevista en el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil resulta improcedente en materia de responsabilidad extracontractual. En consecuencia, la reserva realizada debe ser rechazada.

Por tanto,

Ruego a S.S.: Tener por contestada la demanda, y rechazarla en todas sus partes, con costas.

¹⁷ Excma. Corte Suprema, número ingreso corte 4325 – 2013. Sentencia de fecha 2 de octubre de 2013.

NOMENCLATURA : 1. [24]Recibe la causa a prueba
 JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
 CAUSA ROL : C-4713-2025
 CARATULADO : JURI/ARAYA

Santiago, uno de octubre de dos mil veinticinco

gcm

Vistos:

Se recibe la causa a prueba, por el término legal, fijándose los siguientes hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales recaerá:

1. Titular o titulares del dominio respecto de los inmuebles materia de esta causa. Hechos y antecedentes que lo acreditan.
2. Si los demandados ocupan los inmuebles sub-lite. En su caso, título en virtud del cual ejercen dicha ocupación y si esta es a título gratuito.
3. Si como consecuencia de dicha acción u omisión dolosa o culpable, la demandante sufrió perjuicios. En su caso, naturaleza y monto de los mismos.
4. Avalúo comercial de los inmuebles que se estarían ocupando, valor de arriendo según la ubicación de los mismos.
5. Antecedentes y estado de la causa Rol C-6511-2022, seguida ante el 6º Juzgado Civil de Santiago, caratulado “LASO con ARAYA”.
6. Antecedentes y estado de la causa Rol C-4776-2025, seguida ante el 19º Juzgado Civil de Santiago, caratulado “LASO con JURI”.
7. Antecedentes y estado de la causa Rit 1770- 2024, seguida ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago.
8. Antecedentes, términos y vigencia del mandato general de administración otorgado por doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez a los demandados
9. Efectividad de la falta de legitimación activa de los demandantes. Hechos y circunstancias que lo acrediten.

Se fija para la testimonial procedente las audiencias de los **dos** últimos días hábiles del probatorio, a las 09:00 horas, de forma presencial en las dependencias del Tribunal, ubicado en calle Huérfanos N° 1409, de la comuna de Santiago. Si la última de ellas recayere en día sábado, ríndase al día hábil siguiente, en la hora señalada.

Lo anterior, sin perjuicio del derecho de los abogados y apoderados de las partes de comparecer en forma telemática, de conformidad al artículo 77 bis del



Código de Procedimiento Civil, en cuyo caso, el Sr. Receptor deberá remitir el link con la respectiva invitación, al correo electrónico informado por el interesado.

Las partes y los señores receptores judiciales deberán dar estricto cumplimiento al manual de “Agendamiento de Audiencias Testimoniales y Confesionales” al que pueden acceder por medio de la Oficina Judicial Virtual.

Del mismo modo, las venias deberán solicitarse con al menos 10 minutos de antelación a la prueba respectiva, siendo deber del receptor judicial estar al tanto de la misma.

Notifíquese por cédula.

Resolvió doña **María Soledad Oyanedel Rodríguez**, Juez Suplente del Tercer Juzgado Civil de Santiago.

En **Santiago**, a **uno de octubre de dos mil veinticinco**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente



NOMENCLATURA : 1. [445]Mero trámite
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4713-2025
CARATULADO : JURI/ARAYA

Santiago, seis de octubre de dos mil veinticinco.

A la presentación de fecha 29 de septiembre de 2025, folio 34, se resuelve:

A lo Principal: Traslado. En cuanto a la apelación en subsidio, se resolverá en su oportunidad.

Al Otrosí: Se resolverá.

Fga.

Resolvió doña **María Soledad Oyanedel Rodríguez**, Juez Suplente del Tercer Juzgado Civil de Santiago.

En **Santiago**, a **seis de octubre de dos mil veinticinco**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



Tribunal : 3° Juzgado Civil de Santiago
Rol : C-4-713-2025
Caratulado : “Araya con Juri”
Procedimiento : Sumario
Cuaderno : Principal

En lo principal: Reposición, con apelación en subsidio; en el otrosí: Apela derechamente.

S. J. L. DE SANTIAGO (3°)

Eduardo Achu Moscoso, abogado, en representación de los demandados, en autos caratulados “*Araya con Juri*”, **Rol C-4.713-2025**, cuaderno principal, a S.S. respetuosamente digo:

Que, encontrándome dentro del plazo, vengo en interponer recurso de reposición, con apelación en subsidio, en contra de la resolución de 15 de julio de 2025 (folio 29 “Resolución Recurrida”), notificada con fecha 23 de septiembre, conforme a lo dispuesto en la resolución de fecha 23 de septiembre (folio 28), que rechazó el incidente de sustitución de procedimiento sumario a ordinario, para que S.S. enmiende la resolución recurrida y, en definitiva, la deje sin efecto y acoja el incidente de sustitución de procedimiento, por las siguientes razones:

I. Los propios antecedentes que obran en estos autos confirman la improcedencia de un procedimiento sumario

La resolución recurrida rechazó el incidente de sustitución del procedimiento, debido a que estimó, erróneamente, que nos encontramos frente a una acción que exigiría una tramitación sumaria “*para que sea eficaz*”, ante la supuesta “*ocupación del inmueble por parte de una heredera*” de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez.

Dicho razonamiento incurre en **dos errores esenciales**.

En primer lugar, no es efectivo que el inmueble se encuentre ocupado por una heredera de la sucesión de doña Marta Tirapegui Domínguez. Muy por el contrario, la demanda en autos fue dirigida contra don Christian Araya, **quien no reviste la calidad de heredero de la referida causante**.

En segundo lugar, tampoco es efectivo que se trate de una acción que requiera de una tramitación rápida para resultar eficaz, como exige el artículo 680 del Código de Procedimiento Civil.

Ello, toda vez que la demandante, además de no ostentar la calidad de heredero legítimo de doña Marta Tirapegui – por las razones ya expuestas en la contestación de la demanda, presentada el 24 de septiembre de 2025 (folio 32) –, **tampoco demandó concretamente los supuestos perjuicios a los que alude, reservándose indebidamente la discusión de estos para la etapa de ejecución, en expresa contravención a lo dispuesto en el artículo 173 del CPC.**

Esta simple circunstancia evidencia que, actualmente, la demandante **no** requiere un procedimiento sumario que requiera una tramitación como la del procedimiento sumario para resolver este asunto. De hecho, el reservarse la discusión de la naturaleza y monto de los perjuicios, acredita desde ya, que no ha sufrido perjuicio alguno y, que eventualmente, en el caso improbable que exista alguno, deberá tramitarse en un nuevo procedimiento, cuestión que es contraria a la naturaleza propia del juicio sumario.

En este mismo sentido, la contraria tampoco ha aportado antecedente alguno que permita sostener que la administración de la bodega, por parte de nuestros demandados, ha ocasionado algún perjuicio a la masa hereditaria, siendo evidente, una vez más, la total ausencia de fundamento en dicha alegación.

II. Este procedimiento debe seguirse conforme a las reglas del juicio ordinario

En el presente caso, la actora solicitó que a sus cuatro acciones se les aplicaran las reglas del juicio sumario, con fundamento en los artículos 653, 654 y 655 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, dichas disposiciones no contemplan la tramitación sumaria de ninguna de las acciones deducidas en autos.

Tampoco se desprende la aplicación de las reglas especiales del procedimiento sumario, en tanto no nos encontramos en ninguno de los supuestos del inciso 2º del artículo 680 del CPC. Ello, puesto que, se ejercitó la acción del artículo 655 CPC, la cual se **sujeta a las reglas generales en cuanto a su tramitación.**

Tampoco nos enfrentamos a una acción que “*requiera, por su naturaleza, tramitación rápida para que sea eficaz*” (inciso 1º del artículo 680 del CPC). Por el contrario, nos

encontramos ante acciones que deben someterse al procedimiento ordinario de mayor cuantía, por ordenarlo así el artículo 3° del CPC: “*Se aplicará el **procedimiento ordinario en todas las gestiones, trámites y actuaciones** que no estén sometidos a una regla especial diversa, **cualquiera que sea su naturaleza**”.*

Por otro lado, reiteramos una vez más, la extrema importancia de la sustitución del procedimiento, atendido los presupuestos de hecho que invoca el demandante don **Jorge Juri Laso**, y la necesidad de dar una correcta aplicación a las normas procedimentales —todas de orden público—, pues la forma y oportunidad para que esta parte se defienda en el juicio ordinario, así como la regulación del término probatorio, difieren respecto de aquellas regulada en el juicio sumario.

De aplicarse indebidamente las reglas del juicio sumario, sin que se cumplan sus supuestos de hecho, **implica una grave vulneración al debido proceso, y en particular el derecho de defensa de esta parte.**

III. Improcedencia de la condena en costas

En subsidio de las alegaciones y peticiones formuladas a lo largo de esta presentación, y para el improbable caso que ellas sean desechadas, solicito que esta parte sea eximida de la condena en costas impuestas en la parte resolutive de la resolución recurrida de fecha 15 de julio del año en curso.

En efecto, atendido el mérito y entidad de las razones que sustentan el incidente de sustitución del procedimiento y el presente recurso, es claro que —a lo menos— se tuvo motivo plausible para litigar, en los términos expresados en el artículo 144 del CPC, razón por la cual la condena en costas resulta del todo improcedente.

A la luz de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 144 ya citado: “*La parte que sea vencida totalmente en un juicio o en un incidente, será condenada al pago de las costas. Podrá con todo el tribunal eximirla de ellas, cuando aparezca que ha tenido **motivos plausibles para litigar**, sobre lo cual hará declaración expresa en la resolución.*”

Al respecto, la I. Corte de Apelaciones de Concepción ha señalado que deberá entenderse por la expresión “motivos plausibles”:

“Trigésimo Tercero. **Que la expresión "motivos plausibles"** no ha sido definida por el legislador, sin embargo, el Diccionario de la Lengua Española dice que “plausible” **es "algo admisible, atendible, recomendable"**, lo que importa sostener que la locución “motivos plausibles” no se puede limitar a

la descripción de determinados hechos, sino que pueden existir tantos hechos como casos se presenten en la práctica.

El juez en cada caso particular deberá ponderar todos y cada uno de los hechos que conforman el proceso, y si éstos los encuentra atendibles, admisibles o recomendables procederá a eximir de las costas al vencido por considerar que en el caso sublite éste ha tenido motivos plausibles para litigar.

En tal contexto y considerando la conducta procesal de la parte vencida, estos sentenciadores estiman que ha tenido motivos plausibles para litigar y alzarse.¹” (énfasis agregado).

Tal como se ha señalado previamente, esta parte tuvo motivos plausibles para litigar.

En primer lugar, porque la demanda se dirigió contra don Christian Araya, **quien no reviste la calidad de heredero ni ostenta vínculo jurídico alguno con la sucesión.**

En segundo lugar, porque la actora, además de carecer de legitimidad hereditaria, no demandó perjuicios concretos, reservándose indebidamente dicha discusión para la etapa de ejecución en abierta contravención al artículo 173 del Código de Procedimiento Civil. **Esto evidencia que no existen ni podrán existir perjuicios en su favor**, por lo que pretender fundar en tales supuestos la necesidad de una tramitación sumaria constituye un artificio carente de sustento jurídico y fáctico.

Por tanto, **en ningún caso el incidente de sustitución de procedimiento interpuesto por esta parte resultó temerario u arbitrario**, de modo que, conforme a lo establecido en el artículo 144 CPC, es necesario enmendar conforme a derecho la resolución recurrida, al menos, en la parte que condena en costas a mi representada.

POR TANTO,

SÍRVASE S.S. tener por interpuesto recurso de reposición contra la resolución de fecha 15 de julio de 2025 (folio 29), notificada con fecha 23 de septiembre, conforme a lo dispuesto en la resolución de fecha 23 de septiembre (folio 28), admitirlo a tramitación y, en definitiva, enmendar la resolución recurrida, acogiendo el incidente de sustitución del procedimiento.

¹ Sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción. NIC 1747/2015 de fecha 7 de abril de 2016.

En subsidio, para el improbable evento de que S.S. desestime en todo o en parte el recurso de reposición interpuesto, o lo declare inadmisible o improcedente por cualquier causa o motivo, apelo ante la Iltna. Corte de Apelaciones de Santiago, por los mismos antecedentes de hecho y de derecho expuesto en lo principal de esta presentación, que damos enteramente por reproducidos, a objeto que la resolución apelada sea enmendada, acogiendo derechamente el incidente de sustitución de procedimiento.

PRIMER OTROSÍ: En subsidio de los recursos de reposición y apelación subsidiaria deducidos en lo principal de esta presentación, y para el evento que S.S. considere que la resolución de fecha 15 de julio (folio 29) notificada el 23 de septiembre, sólo fuese susceptible de apelación directa, apelo derechamente en contra de dicha resolución, por los mismos antecedentes de hecho y de derecho expuestos en lo principal de esta presentación, los cuales damos enteramente por reproducidos, a objeto que la resolución apelada sea enmendada, la deje sin efecto y acoja el incidente de sustitución de procedimiento.

POR TANTO,

SÍRVASE S.S., en subsidio de lo solicitado en lo principal, tener por interpuesta apelación directa en los términos indicados.

NOMENCLATURA : 1. [1284]Autos para resolver
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4713-2025
CARATULADO : JURI/ARAYA

Santiago, veintiuno de octubre de dos mil veinticinco.

A la presentación de fecha 7 de octubre de 2025, folio 37, se resuelve:

Téngase por evacuado el traslado conferido, dentro del término legal. Autos para resolver.

Fga.

En Santiago, a veintiuno de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



EVACUA TRASLADO.**3° S. J. L. EN LO CIVIL DE SANTIAGO.**

FRANCO ANABALÓN CHACANA, abogado, por la parte demandante de **JORGE ALEJANDRO JURI LASO**, empresario, cedula de identidad: N°15.336.688-8, caratulados “JURI/ARAYA”, ROL: C-4713-2025, a S.S., con respeto digo:

Que, dentro de plazo legal, vengo a evacuar el traslado conferido respecto del recurso de reposición interpuesto por la contraria con fecha 29 de septiembre de 2025, solicitando desde ya su rechazo, con costas, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho que paso a exponer:

Lamentablemente la contraria insiste en desatender el tenor literal de la propia demanda en la que se aprecia que la materia sometida la decisión del tribunal es el cese de goce gratuito y designación de administrador proindiviso de los bienes que componen la masa hereditaria de la causante doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez. Seguidamente, como se expresó en el propio petitorio se ha ejercido la acción de goce gratuito sobre los inmuebles dejados por la causante de marras, y se solicitó a S.S. decretar el cese de dichos inmuebles.

Acto seguido, como consta de la lectura del N° 6 de la demanda, se procedió a: *“...solicitar a SS. que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2304 y siguientes del C.C. y 655 y 653 del C.P.C, ordene a los demandados el cese inmediato en el goce gratuito en las referidas propiedades, debiendo restituir dicho goce exclusivo en la medida y a quien corresponda, dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia que se dicte en autos...”*

En la misma línea, el petitorio de la demanda contiene una reserva, esto es *“...reservándome la facultad de discutir el monto de los perjuicios en la etapa de cumplimiento del fallo o en otro juicio diverso, según lo dispuesto en el artículo 173 del C.P.C., con costas”*, la que dice relación precisamente con aquello que el incidentista usa de argumento para sustituir el procedimiento, esto es la discusión de acciones de perjuicios y pago de frutos. Empero, justamente se ha hecho la reserva para discutir dichas acciones en

otro juicio diverso como lo permite el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, siendo improcedente por tanto la sustitución del procedimiento.

Así las cosas, no versa la discusión fuera de los márgenes del procedimiento sumario, porque la materia tratada en autos, conforme a los artículos 653, 654 y 655 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 680 inciso primero del mismo cuerpo legal, atendido la acción deducida que requiere, por su naturaleza, de una tramitación rápida para que sea eficaz, siendo el único procedimiento que cumple tal exigencia el procedimiento Sumario, ya que ésta se refiere al cese de uso gratuito, y la restitución del goce exclusivo a quien S.S. determine (conforme petición de administrador proindiviso contenida en primer otrosí del libelo).

En el mismo orden de ideas, en el caso particular no concurre el supuesto del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil para la sustitución del procedimiento, ya que no existen motivos fundados para esto. Más cuando del propio petitorio de la demanda contempla la reserva del artículo 173 del C.P.C., y no versan estos autos sobre materias que sean objeto de lato conocimiento como mal entiende la contraria en su incidencia.

Finalmente, la condena en costas impuesta en la resolución recurrida es pertinente toda vez que la incidencia carecía de fundamento plausible ya que, como dijimos previamente, bastaba leer el texto de la demanda para apreciar el sentido de la misma, misma tesis que recoge nuevamente el recurso de reposición por lo que también solicitaremos el rechazo de dicho recurso con costas.

POR TANTO,

SOLICITO A S.S., tener por evacuado el traslado conferido, y rechazar con costas la incidencia promovida por la contraria.

NOMENCLATURA : 1. [366]Recursos
2. [83]Falla recurso de reposición
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4713-2025
CARATULADO : JURI/ARAYA

Santiago, cuatro de noviembre de dos mil veinticinco.

Proveyendo derechamente la presentación de fecha 29 de septiembre de 2025, folio 34, se resuelve:

A lo Principal: Atendido el mérito de autos, teniendo presente los mismos antecedentes esgrimidos en resolución de fecha 15 de julio de 2025; que lo expuesto por el compareciente no altera en modo alguno lo concluido por el Tribunal en su oportunidad; y a mayor abundamiento, atendida la naturaleza de la acción deducida, requiriéndose una tramitación rápida para que sea eficaz, siendo procedente someter la tramitación a las normas del juicio sumario para ello, se rechaza el recurso de reposición.

En consecuencia, téngase por interpuesto recurso de apelación en subsidio, deducido con fecha 29 de septiembre de 2025, por la parte demandada, en contra de la resolución de fecha 15 de julio de 2025; se lo concede en el sólo efecto devolutivo, debiendo elevarse a la Corte de Apelaciones de Santiago los autos, vía interconexión.

Al Otrosí: Estese a lo resuelto precedentemente.

Fga.

Resolvió doña **María Soledad Oyanedel Rodríguez**, Juez Suplente del Tercer Juzgado Civil de Santiago.

En **Santiago, a cuatro de noviembre de dos mil veinticinco**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



MINUTA REMITIDA A ILTMA. CORTE DE APELACIONES

TRIBUNAL : 3° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4713-2025
MATERIA : 003A, Otros Sumarios
CARATULADO : JURI/ARAYA
FECHA DE INGRESO : 01/04/2025

NOMBRE DEMANDANTE : JORGE ALEJANDRO JURI LASO
PATROCINANTE DEMANDANTE : FRANCO LUIS ANABALÓN CHACANA
FOLIO DESIGNACIÓN : 14-04-2025
TIPO DE PODER : AMPLIO

NOMBRE DEMANDADO : AÍDA ROSEMARIE LASO TIRAPEGUI
PATROCINANTE DEMANDADO : EDUARDO ALBERTO ACHU MOSCOSO
FOLIO DESIGNACIÓN : 18-06-2025
TIPO DE PODER : SIMPLE

PATROCINANTE DEMANDADO : NICOLAS LEONEL DEL REAL CASTILLO
FOLIO DESIGNACIÓN : 18-06-2025
TIPO DE PODER : SIMPLE

NOMBRE DEMANDADO : CHRISTIAN MAURICIO ADRIÁN ARAYA LASO

PATROCINANTE DEMANDADO : EDUARDO ALBERTO ACHU MOSCOSO
FOLIO DESIGNACIÓN : 18-06-2025
TIPO DE PODER : SIMPLE

PATROCINANTE DEMANDADO : NICOLAS LEONEL DEL REAL CASTILLO
FOLIO DESIGNACIÓN : 18-06-2025
TIPO DE PODER : SIMPLE

TIPO RECURSO/ TRAMITE : 1 Apelación Incidente
CUADERNO : 1 Principal
Resolución Impugnada : Falla incid. sustitución del proced.
Fecha : 15/07/2025
Folio : 22

NOMBRE RECURRENTE : AÍDA ROSEMARIE LASO TIRAPEGUI
APODERADO RECURRENTE : EDUARDO ALBER



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LXNZBXFWUYH

FOLIO DESIGNACIÓN : 18-06-2025
TIPO DE PODER : SIMPLE

APODERADO RECURRENTE : NICOLAS LEONEL DEL REAL CASTILLO
FOLIO DESIGNACIÓN : 18-06-2025
TIPO DE PODER : SIMPLE

NOMBRE RECURRENTE : CHRISTIAN MAURICIO ADRIÁN ARAYA LASO
APODERADO RECURRENTE : EDUARDO ALBERTO ACHU MOSCOSO
FOLIO DESIGNACIÓN : 18-06-2025
TIPO DE PODER : SIMPLE

APODERADO RECURRENTE : NICOLAS LEONEL DEL REAL CASTILLO
FOLIO DESIGNACIÓN : 18-06-2025
TIPO DE PODER : SIMPLE

NOMBRE RECURRIDO : JORGE ALEJANDRO JURI LASO
PATROCINANTE RECURRIDO : FRANCO LUIS ANABALÓN CHACANA
FOLIO DESIGNACIÓN : 14-04-2025
TIPO DE PODER : AMPLIO

FECHA INTERPOSICIÓN RECURSO : No posee escrito asociado.
FECHA CONCESIÓN DE RECURSO : 04/11/2025

DOCUMENTOS ADJUNTOS : Sin documentos ni agregados.
N° DE CUADERNOS : 1
OBSERVACIONES : Deducido por la parte demandada con fecha 29-09-2025, a folio 34, en contra de la resolución que falla incidente de sustitución de procedimiento de fecha 15 de julio 2025, a folio 22, concedido con fecha 4 de noviembre del 2025, a folio 40, en el solo efecto devolutivo.ahv

SANTIAGO, 07 DE NOVIEMBRE DE 2025



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LXNZBXFWUYH

NOMENCLATURA : 1. [445]Mero trámite
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4713-2025
CARATULADO : JURI/ARAYA

Santiago, veintitrés de marzo de dos mil veintiséis.

A la presentación de fecha 12 de marzo de 2026, folio 43, se resuelve:

A Todo: Se resolverá en su oportunidad, una vez la parte demandante se encuentre notificada de la interlocutoria de prueba, y los plazos para interponer recursos en su contra se encuentren vencidos.

Fga.

Resolvió doña **María Soledad Oyanedel Rodríguez**, Juez Suplente del Tercer Juzgado Civil de Santiago.

En **Santiago, a veintitrés de marzo de dos mil veintiséis**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



En lo principal: Reposición. **En el otrosí:** En subsidio, apelación.

S.J.L. en lo Civil de Santiago (3°)

Nicolás del Real Castillo, abogado, en representación de los demandados doña **Aída Rosemarie Laso Tirapegui** y don **Christian Mauricio Adrián Araya Laso**, en los autos caratulados “*Juri con Araya*”, Rol C-4713-2025, cuaderno principal, a S.S. respetuosamente decimos:

Dentro de plazo, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil, interpongo recurso de reposición en contra de la interlocutoria de prueba dictada por S.S. con fecha 1 de octubre de 2025 y notificada a esta parte el 9 de marzo de 2026, con el objeto que S.S. tenga a bien modificar esta resolución en los términos y por las razones que expongo en este escrito.

1. MODIFICACIÓN DEL PUNTO DE PRUEBA N°3

En el tercer punto de prueba, S.S. resolvió: “3. *Si como consecuencia de dicha acción u omisión dolosa o culpable, la demandante sufrió perjuicios. En su caso, naturaleza y monto de los mismos*”.

Este punto de prueba debe ser modificado a efectos que la interlocutoria de prueba recoja de forma adecuada y precisa lo discutido por las partes en este juicio, ya que la actual contempla atribuciones de responsabilidad que no han sido discutida por las partes.

Primero, la redacción vigente del punto de prueba da por supuesto que la ocupación de los inmuebles obedecería a una acción u omisión “dolosa” o “culpable”. Sin embargo, de la sola lectura de la demanda se advierte que la actora no ha imputado a nuestros representados una conducta dolosa ni culpable. En consecuencia, tales factores de imputación carecen de sustento en los términos en que fue trabada la litis y, por lo mismo, deben ser eliminados.

Segundo, la redacción actual extiende indebidamente el punto de prueba a la naturaleza y al monto de los perjuicios. Ello también es improcedente, desde que la propia demandante se reservó —en contra de lo que ha sostenido nuestra jurisprudencia en este tipo de procedimientos— la discusión relativa precisamente a la naturaleza y cuantía de esos eventuales perjuicios. Por consiguiente, tales materias no pueden integrar el objeto de prueba en esta etapa del juicio.

Por estas consideraciones, el punto de prueba debe ser modificado, suprimiéndose las referencias al “*dolo*”, a la “*culpa*” y, asimismo, a la *naturaleza y monto de los perjuicios*.

2. MODIFICACIÓN DEL PUNTO DE PRUEBA N°9

El punto de prueba fijado por el Tribunal señala: “Efectividad de la falta de legitimación activa de los demandantes. Hechos y circunstancias que lo acrediten”. Sin embargo, de la sola revisión de autos se advierte que en esta causa existe un único demandante, a saber, don Jorge Juri Laso. Por lo mismo, el punto de prueba en cuestión debe referirse únicamente a la eventual falta de legitimación activa del demandante, y no de “los demandantes”, expresión que resulta errónea y puede generar una confusión innecesaria respecto del objeto preciso de la prueba. En consecuencia, solicitamos que dicho punto de prueba sea modificado en ese sentido.

Por tanto,

A S.S. respetuosamente pido: Tener por interpuesto recurso de reposición en contra de la resolución que recibió la causa a prueba, dictada por S.S. con fecha 1 de octubre de 2025 y notificada a esta parte con fecha 9 de marzo de 2026, acogerlo y, en definitiva, modificar dicha resolución según lo expuesto en esta presentación o en los términos que S.S. estime pertinentes.

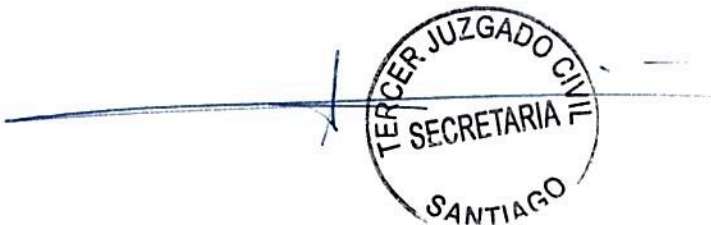
Otrosí: En subsidio del recurso de reposición interpuesto en lo principal de esta presentación, para el improbable evento que éste sea desestimado total o parcialmente y de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 319 del Código de Procedimiento Civil, solicitamos a S.S. tener por interpuesto recurso de apelación en contra de la resolución que recibe la causa a prueba, dictada por S.S. con fecha 1 de octubre de 2025 y notificada a esta parte con fecha 9 de marzo de 2026. Fundamos el presente recurso de apelación en los mismos argumentos expuestos en lo principal en este escrito, los que solicitamos se tengan por íntegramente reproducidos según corresponda y, en definitiva, solicitamos a S.S. que eleve los autos a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, para que dicho Ilustrísimo Tribunal, conociendo del presente recurso, modifique la resolución interlocutoria de prueba en los términos que han sido planteados en lo principal o en los términos que estime pertinentes.

NOMENCLATURA : 1. [380]Certificado.
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4713-2025
CARATULADO : JURI/ARAYA

Santiago, veintitrés de marzo de dos mil veintiséis.

Certifico que con esta fecha comparece el abogado de la parte demandante, don Franco Luis Anabalón Chacana, Run N° 15.999.889-4, quien viene en notificarse personalmente de la resolución que recibió la causa a prueba de fecha 01-10-2025, de folio 35, dándole copia de la misma. Exhibe su respectiva cédula de identidad y firma ante mí para constancia.


15.999.889-4.



NOMENCLATURA : 1. [445]Mero trámite
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4713-2025
CARATULADO : JURI/ARAYA

Santiago, veintiuno de abril de dos mil veintiséis

Mgs

A la presentación de 16 de abril de 2026, folio 46:

Estese a lo que se resolverá a continuación.

Proveyendo el escrito pendiente de fecha 12 de marzo de 2026, folio 43:

A lo principal: Traslado.

Al otrosí: Se resolverá en su oportunidad.

En Santiago, a veintiuno de abril de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario, la resolución precedente



SOLICITA LO QUE INDICA.

3° S. J. L. Civil de Santiago.

FRANCO ANABALÓN CHACANA, abogado, por la parte demandante de **JORGE ALEJANDRO JURI LASO**, empresario, cedula de identidad: N°15.336.688-8, caratulados “**JURI/ARAYA**”, **ROL: C-4713-2025**, a S.S., con respeto digo:

Que a fin de dar curso progresivo a los autos solicito se provea derechamente escrito de folio 43 en razón que consta he sido notificado de la interlocutoria de prueba a folio 45.

POR TANTO,

SOLICITO A S.S., acceder a lo solicitado.